

De todas maneras es indudable que se nombraron para su formacion diez patricios, siendo su único trabajo el entresacar algunos preceptos de los contenidos en la legislacion régia y de los edictos consulares hasta aquella época (1), á fin de que Roma tuviese por

siempre la superioridad del talento á las altas clases del estado; y este hecho está desde luego fuera de toda duda: hemos añadido que la plebe romana era modesta aun en sus actos de oposicion con el patriciado; y en prueba de esta verdad sería suficiente observar como, oprimida tiránicamente por aquella clase poco tiempo despues de establecerse la república prefiere, á un levantamiento abierto contra sus opresores, el abandonarlos y huir de su lado, retirándose cabizbaja á morar fuera de la ciudad donde ellos habitaban; y como en la época en que se le concede el derecho de tener magistrados propios suyos, se da por contenta, aun cuando nada hagan ni para cosa alguna intervengan en la gobernacion del estado, con tal que estén á la defensiva, é impidan el daño que pudiera causárseles, con la simple palabra *veto*. Si á estas consideraciones añadimos la circunstancia de que despues de dada por el pueblo la ley Terentila para la formacion de las leyes tabelarias, el Senado tuvo aun fuerza suficiente para resistirla durante siete años, y que cuando convino en asentir á ella y darle el cumplimiento que se reclamaba, la tendria todavía para comprar á costa de este aparente favor el privilegio de su redaccion, nos parece que encontraremos bastante explicada la razon de este generoso asentimiento.

(1) Ha sido doctrina corriente por mucho tiempo que las leyes de las doce Tablas se entresacaron principalmente de las

primera vez derecho estable y escrito. Estos magistrados se denominaron *Decemvros*, y reunieron en sus personas, al par que la potestad de hacer las leyes, una dictadura, ó sea el gobierno supremo de la república por un año, espacio de tiempo que se consideró suficiente para la ejecucion de su importante tarea.

Si el objeto de esta Historia pudiera permitirnos que dedicásemos algunos capítulos de ella á hacer un análisis minucioso y á escribir un prolijo comentario á las leyes contenidas en el código de las Doce Tablas, gustosos emprenderíamos este trabajo, del que redundaria no poca utilidad para aquellos de nuestros lectores que desearan conocer el primitivo origen de esa legislacion romana, que algunos siglos despues ocupaba muy cerca de dos mil volúmenes; pero apartándonos á la vez de esta tarea el deber que nos hemos impuesto de ser concisos, y el plan bajo el cual redactamos este libro, habremos de reducir el exámen de las Doce

que trajeron á Roma tres comisionados enviados con este objeto á Atenas y á otros puntos de Grecia y de la Italia misma, á donde fueron á estudiarlas por tres años; pero esta opinion se halla hoy bastante controvertida, y los mas de los historiadores modernos sostienen que el supuesto viaje de los comisionados fué solo un pretesto mas para dilatar la formacion de las leyes que el pueblo pedia.

Tablas á los angostos límites de un capítulo, en el cual, y con la ayuda de una version castellana que de ellas hemos hecho, procuraremos decir tan solo acerca de cada una lo que creamos absolutamente indispensable para la inteligencia de sus leyes.

LA PRIMERA TABLA (1) se inscribe de *in jus vocando*, y las leyes contenidas en ella comprenden tres puntos principales: el primero, la citacion á juicio y los medios de obligar al reo á comparecer en él; el segundo, las fianzas que son bastantes á garantir su persona, y en virtud de las cuales puede dispensársele de la comparecencia; el tercero, la esposicion judicial de la causa ante el Pretor, cuando el asunto no alcanzaba transaccion ó avenencia entre las partes contendientes.

Segun el contenido de esta primera tabla, debia llamar á juicio á su contrario aquel á quien interesase hacerle comparecer en él, y podia detenerlo, si resistia, delante de testigos, conduciéndole en seguida por fuerza ante la presencia judicial, bien fuese á pie, cuando ningun inconveniente físico podia estorbarlo, ó bien en un carretón sencillo, si el demandado era anciano ó enfermizo. A este objeto se refieren las cuatro primeras leyes. Estaba además obligado el demandante á dejar en libertad al demandado siempre que presentase fiador bastante que saliese responsable de que éste compareciera en juicio; y tambien podia ter-

minarse amigablemente el asunto, cuando las partes lo transigian en el camino por medio de un pacto. Mas cuando el reo no presentaba fiador, ni entre éste y el actor habia mediado pacto alguno, iban ambos ante el Pretor, y podian ocupar hasta el medio dia en esponer el objeto y las razones de su contienda; principiando á correr desde esta hora en adelante el término dentro del cual debia el Pretor dar la accion al que estuviese presente, y comenzar de este modo el juicio, que no podia dilatarse mas allá de la hora en que el sol se ponía. A veces acontecia no estar presente mas que uno de los dos contendientes, en el caso de que el reo, quedando libre por haber tenido fiador, no hubiese despues comparecido; y como á la fianza de que se presentaria en juicio (*de judicio sisti*) se le daba el nombre de *vadimonium*, esta falta de presentacion se designaba en el foro con la frase de *desertum vadimonium*.

LA TABLA SEGUNDA trata de dos puntos enteramente diversos entre sí: el primero es relativo á los juicios, sirviendo como de continuacion á la tabla anterior; y el segundo dice relacion á los hurtos y robos. La primera de sus leyes es bien fácil de comprender por sí misma: la segunda tenia por objeto evitar que á ningun actor ó demandante le faltasen testigos con que acreditar su derecho; y para ello disponia que el que se encontrase en este caso, se presentase tres *nundinos* (1)

(1) V. el APÉNDICE SEGUNDO.

(1) *Tribus nundinis* quiere decir en latin tres dias de mer-

consecutivos delante de la casa de su contrario á reclamar de éste la cosa que juzgaba pertenecerle, y que lo hiciese gritando desde afuera, á fin de que la publicidad de este acto suministrase al interesado los medios de acreditar en juicio que habia reclamado infructuosamente.

El segundo punto de que se ocupa esta tabla es el de los hurtos y robos, como ramo separado de la legislacion criminal. Por sus disposiciones puede inferirse facilmente que de aqui han tenido origen las diversas penas aplicadas con posterioridad en los códigos Justinianeos á los hurtos manifiestos y no manifiestos, diurnos y nocturnos, con todas las demas clasificaciones que de ellos se conocian en la legislacion romana; pero el análisis de estas disposiciones y su examen individual pertenece mas bien al derecho que á la historia; por cuya razon omitiremos, asi en este asunto como en otros muchos de análoga naturaleza, ciertos pormenores en que la brevedad de esta obra no permite que nos detengamos.

La TABLA TERCERA se intitula *de rebus creditis*, bajo cuyo epígrafe se comprenden las cosas confiadas ó depositadas, y las deudas: la claridad de sus leyes

cado, el cual tenia lugar en Roma una vez cada nueve: y hemos castellanizado esta palabra, porque dando á conocer su significacion, evitamos el largo rodeo que se necesita para espresar su sentido.

nos excusa de toda explicacion acerca de ellas. Desgraciadamente esta claridad es tan horrible como repugnante, y muestra una vez más qué idea tenian formada los legisladores romanos de lo que los entusiastas admiradores de aquella república llaman hoy la personalidad humana. Al deudor que no satisfacía un crédito reconocido despues de treinta dias de plazo, se le constituia en prision á arbitrio del acreedor, se le ponian grillos en los piés, se le llevaba al mercado tres dias consecutivos, y, por último, los acreedores podian matarlo y dividirse entre sí su cadáver. Y estos, como se vé, no eran actos de arbitrariedad privada: así estaba sancionado por el legislador, aceptándolo el pueblo romano, en esa que, como hemos visto en las páginas anteriores, llama Hugo la *gran ley* de las Doce Tablas, y que Lermínier dice ser *un premier exemple des stipulations arrachées et écrites*. Verdaderamente no fué envidiable el triunfo obtenido con una *estipulacion* semejante.

Análogas observaciones pudiéramos hacer respecto á la TABLA CUARTA, á cuya cabeza vemos figurar, en los restos que de ella nos han quedado, la ley que autoriza al padre para dar muerte á los hijos que nacieran deformes. Este bárbaro precepto se da la mano con el anterior. Y al ver que los legisladores de Roma, despues de ir, segun algunos creen, hasta Grecia para consultar las mejores fuentes de donde pudieran tomar sus leyes, no vacilan en consignar

en ellas semejantes disposiciones, añadiendo luego que el padre puede poner presos á sus hijos, azotarlos, tenerlos sujetos á los trabajos del campo, venderlos, y hasta matarlos, aun cuando estuviesen ejerciendo los altos cargos de la república, no podemos menos de observar cuán claramente se nota aquí la ausencia de esa Religión santa, única fuente de toda civilización verdadera, que vino más tarde á proscribir semejantes abominaciones y á introducir en las leyes la verdadera justicia y la verdadera sabiduría, que ni Roma ni Grecia supieron encontrar en el apogeo de la civilización pagana. Permítasenos insistir una y otra vez en esta observación, ya que tanto han exaltado la incredulidad y el filosofismo la grandeza de los romanos, á quienes, si bien estamos dispuestos á hacer la justicia que les es debida, no lo haremos sin señalar al mismo tiempo los grandes vicios de que adolecía aquel estado social.

En esta misma tabla creen algunos que debía hallarse, aun cuando hoy no aparece, la ley que prohibía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Y en ella se encontraba quizá otra disposición muy propia del espíritu grosero y material que presidía á aquella civilización, según la cual la mujer podía ser *usucapida* siempre que un hombre la tuviese en su poder un año, sin que burlando su vigilancia hubiese salido tres veces de su casa; recibiendo el nombre de *uxor* la mujer así adquirida, la cual no pasaba á la familia del marido, ni le heredaba como la que se

había casado por medio de los ritos solemnes, que se denominaba *mater familias*. Permitíase al marido imponer penas á la mujer adúltera con acuerdo de un consejo de familia, ó matarla con su cómplice cuando los sorprendiese en acto carnal; y se prohibía á las mujeres beber vino, de conformidad sin duda con lo dispuesto ya sobre este punto en el reinado de Numa Pompilio.

Las *herencias* y *tutelas* forman el objeto de la TABLA QUINTA. Aquellas podían obtenerse por testamento ó abintestato, y de aquí la primera ley relativa á la herencia testamentaria, que dispone sea entregada á quien el padre de familias la hubiere dejado al ordenar su postrimera voluntad: esta ley se modificó posteriormente con la introducción de las legítimas, de que los hijos no podían ser privados sin justa causa. En cuanto á la herencia recibida *ab intestato*, las leyes de esta tabla marcan el orden de sucesión que debía seguirse, siendo tan grande, como en ellas notaremos, la fuerza atribuida por los romanos al principio de familia y su deseo de que las herencias se conservasen siempre en los descendientes de un tronco común, que se llamaba en primer lugar á los *agnados* ó parientes por parte de padre, y después á los gentiles, que eran los parientes más remotos, aunque descendían del mismo tronco ó línea masculina; excluyéndose del todo á los *cognados*, que eran los descendientes de la línea materna, emparentados solo por ella con el testador difunto.

Otro tanto sucedia con las tutelas, que son tambien objeto de la tabla que nos ocupa. Cuando el padre dejaba nombrado tutor para sus hijos, en nada habia que alterar esta disposicion, porque la ley ordenaba que se guardase la voluntad del testador en todas sus partes: *uti legasset super pecunia tutelave suæ rei, ita jus esto*. Mas cuando aquel nada disponia por haber muerto intestado, la tutela se conferia por la ley á los agnados y gentiles. Justiniano abolió mas adelante las diferencias entre agnados y cognados, haciendo á entrambos igualmente partícipes de los derechos de familia.

La TABLA SESTA se inscribe *del dominio y de la posesion*; y aunque el contesto de sus leyes pudiera suministrar materia para muchas observaciones, nos limitaremos á esplicar aquellas cuyo sentido no se comprende bien á la simple lectura: tal es la tercera. Dejaban muchos testadores la libertad á sus esclavos con la condicion de que diesen ó hiciesen alguna cosa al que fuese su heredero, y recibian desde luego estos esclavos el nombre de *statu liberi*, porque, aunque siervos, se consideraban ya próximos á la libertad; mas los herederos solian no dársela y venderlos á su arbitrio, sin respetar la sagrada voluntad del testador: para atajar estos males dispuso la ley citada, que siempre que los esclavos cumpliesen esta misma condicion con el nuevo dueño, pudiesen obtener la libertad como antes de ser vendidos. Los romanos estimaban tan respetable el derecho de posesion, que

cuando alguno lo tenia adquirido sobre alguna cosa, y otro se lo disputaba alegando el de propiedad, daban siempre gran fuerza á la circunstancia de ser poseedor que alegaba el primero, y le amparaban por de pronto en el goce de la cosa que poseia; pero cuando el derecho de posesion ejercitado sobre la libertad de otro era contestado por un esclavo que alegaba ser libre, semejante posesion no era entonces tan atendida, porque pesaba mas la consideracion que el estado de libertad merecia: hé aquí la razon inductiva de las disposiciones 7.^a y 8.^a Las leyes 9.^a y 10.^a se fundan en que no pudiendo concederse á ningun individuo el derecho de apropiarse como suyas las piedras ó maderos agenos que se hubiesen empleado en la construccion de su casa ó para el arreglo de sus vides, y no siendo tampoco conveniente obligarle á que los separase de ella, porque esto produciria escombros en la ciudad ó daños en el cultivo de la vid, juzgaron mas provechoso los romanos que se condenase al culpable de esta union á la pena del duplo. Las demás disposiciones de esta tabla son bien claras, y en el curso de derecho se hallarán luego estensa y minuciosamente esplicadas.

Ocúpase de los *delitos* la TABLA SÉPTIMA, en la cual notaremos que además de esponerse todos aquellos que se dirijen contra la persona ó los bienes de algun individuo, que son objeto de las mas de sus leyes, se encuentra una seccion particular, compuesta de las ocho primeras, que se ocupan de los daños causa-

dos en un solo ramo de utilidad pública é industrial, que es la agricultura. La razon de esta especialidad es bien óbvia, porque haciendo escepcion de la milicia, los romanos no conocian otras artes que la del cultivo de las tierras.

Todas las leyes que esta tabla contiene son sencillas y claras: algunas, no obstante, están incompletas, siéndonos enteramente imposible comprender su sentido.

La TABLA OCTAVA trata de los derechos prediales; y es muy probable que la segunda de sus leyes, que no está concluida, versase sobre esta clase de derechos en las leyes que, segun ella, pueden las corporaciones imponerse á sí mismas. La primera tenia por objeto evitar que se propagasen los incendios. La sexta, segun algunos autores, se funda en que los árboles muy altos y copudos, inclinándose, como supone la ley, sobre el fundo vecino, le privan de los rayos del sol, tan útil y beneficioso para las plantas; de donde, segun los mismos autores, viene la voz *sublucator* (de *subluce*), que vemos usada en la misma ley.

Ocúpase la TABLA NOVENA del derecho público. En la primera ley, segun lo que Ciceron espone acerca de ella, debemos suponer que además de «*privilegia ne irroganto*,» se decia tambien «*nisi maximo comitiatu*,» cuya espresion tiene aquí el mismo sentido que en la ley cuarta. Esta última acredita hasta qué punto se apreciaban en Roma la vida de un ciudadano y sus derechos de libertad, de ciudad y de fami-

lia, cuando se requeria indispensablemente que la sentencia que versase sobre alguno de estos objetos fuese pronunciada por todo el pueblo romano reunido solemnemente en comicios por centurias.

La TABLA DÉCIMA, que trata del derecho sagrado, y se ocupa casi exclusivamente de los entierros, nos enseña á la simple vista cuántos gastos inútiles se hacian en ellos; y hace imposible que se lean las leyes 4.^a, 5.^a, 6.^a, 7.^a y 9.^a, sin conocer que rayaban en un esceso fanático, digno de correccion muy severa. Unicamente puede disimularse la costumbre introducida de rociar los cadáveres con esencias y perfumes, porque, como permanecian espuestos en las casas por nueve dias, era indispensable adoptar esta determinacion para evitar la fetidez. Todas las otras disposiciones legales contenidas en esta tabla se fundan en usos del pais que seria curioso explicar, si la brevedad con que nos hemos propuesto tratar este asunto no nos estorbara el hacerlo.

Las TABLAS UNDÉCIMA y DUODÉCIMA son suplementos á las anteriores, como lo indica su mismo encabezamiento: los fragmentos de la *undécima* nos han conservado tan solo dos disposiciones, de las cuales la primera se dirijia á evitar desavenencias en el pueblo sobre la validez ó nulidad de las leyes, y la segunda está fundada en la necesidad de conservar una barrera fuerte entre los patricios y los plebeyos, que sirviese de dique á sus mútuas rencillas; á lo que se agregaba la consideracion de que en los enlaces de estos con

aquellos no podían tener lugar ciertos auspicios ó ceremonias á que los romanos atribuían mucha importancia.

En las leyes de la *duodécima* tabla notarémos que fue el objeto de la primera evitar un abuso en que incurrian algunos litigantes so pretesto de religion, consagrando las cosas que eran objeto del litigio á los dioses, para que sus contrarios, á veces legítimos y verdaderos dueños, no pudiesen reclamar su posesion, por hallarse fuera del comercio humano la cosa litigada. La tercera y última ley del fragmento de esta tabla no viene á ser mas que un apéndice á la quinta de la segunda, porque estando mandado en aquella que el esclavo que robase fuese azotado y arrojado desde la roca Tarpeya, esta disposicion aminora la pena cuando el robo se hubiera verificado á sabiendas de su amo.

Hé aquí comprendido en un brevísimo examen el famoso código de las Doce Tablas, que es uno de los principales elementos que componen la legislacion romana escrita: del segundo, ó sea de las leyes dadas en los cuatro siglos subsiguientes, nos ocuparemos con detencion en el capítulo próximo; y despues de examinar en los dos posteriores las fuentes principales del derecho no escrito, que son los edictos de los magistrados y las respuestas de los jurisconsultos, veremos nacer en el Imperio el último elemento componente de la legislacion romana, que es la codificacion de los Emperadores.

El código de las Doce Tablas se mantuvo vigente

por mucho tiempo: pero sus leyes fueron cayendo poco á poco en desuso, siendo además cuestion muy agitada entre los historiadores si por la ley *Æbutia*, dada el año 520 de la fundacion de Roma, se derogaron espresamente algunas de sus disposiciones capitales. Fundado Heinecio en la autoridad de Aulo Gelio, é interpretando con bastante acierto un pasage algo oscuro de este autor, se inclina á resolver esta cuestion en sentido afirmativo (1).

Los fragmentos de las Doce Tablas, que ilustran este capítulo, copiados de uno de los intérpretes mas fidedignos, no deben suponer nuestros lectores que son iguales á las primitivas tablas formadas por los decemvros en el año 303 de la fundacion de Roma. Perdidas y casi enteramente destruidas de resultas de la irrupcion de los bárbaros sobre el imperio, varios escritores de nota, entre los cuales lleva la palma Jacobo Gotofredo, se dedicaron en tiempos muy posteriores á restituirlas á su primer estado: y si

(1) Es indudable, sin embargo, que las leyes de las Doce Tablas se mantuvieron vigentes despues de dada esta ley en todo cuanto ella no derogaba espresamente, y que conservaron en adelante la misma fuerza que habian tenido en un principio. Prueba de ello es que aun en tiempo de Ciceron, todos los que se dedicaban á la jurisprudencia estudiaban su testo *tanquam carmen necessarium*, y que jurisconsultos tan eminentes como Lucio Elio, Messala, Antistio Labeon y varios otros, escribieron estensos comentarios sobre ellas en épocas anteriores y posteriores á la publicacion de la citada ley *Æbutia*.

bien es digno del mayor elogio, y merece toda nuestra veneracion el ímprobo trabajo que estos insignes escritores tomaron sobre sí para presentarnos los fragmentos que hoy se conservan, es innegable que en ellos se han clasificado y colocado muchas leyes por meras inducciones y conjeturas, aunque estas tengan tanto valor á nuestros ojos cuanto puede concederse al maduro juicio de varones tan sabios que, á mas de poseer unos talentos privilegiados y una ilustracion poco comun, registraron millares de volúmenes para completar al testo de una docena de hojas, de las cuales la mas abundante solo contiene diez y nueve leyes (1).

Tito Livio, Ciceron, Tácito y otros autores no menos célebres han hecho del código de las Doce Tablas elogios, si bien concisos, los mayores que pueden hacerse en pocas palabras: nosotros creemos que el insertarlos aquí servirá de mucho menos que el que nuestros lectores mediten sobre su testo, y las tengan presentes al estudiar el curso de derecho: entonces, y á pesar del distinto valor y consideracion que las leyes de las Doce Tablas tienen hoy del que tenian en los tiempos de Tito Livio, ellos mismos, sin necesidad de que este autor nos lo diga, conocerán facilmente que deben considerarse, respecto á la legislacion de Roma, como *la fuente de todo su derecho público y privado* (2).

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 6. M.

(2) *Fons amnis publici privatique juris.* (Tit. Liv.)

CAPITULO V.

Vicisitudes de la legislacion romana desde la formacion de las Doce Tablas hasta la caída de la República.

Despues de haber examinado en el capítulo tercero la situacion política de Roma y las disensiones que la agitaban en los primeros tiempos de su establecimiento, podríamos terminar con el análisis de las Doce Tablas la historia de la legislacion escrita durante el periodo que nos ocupa, si nos fuera fácil pasar desapercibidas las muchas *leyes*, *plebiscitos* y *senadosconsultos* que obtuvieron fuerza de ley despues de promulgado el código decemviral. Mas como en el estudio de lo que la legislacion romana fué durante la república sea de la mayor importancia el conocimiento de las especies de derecho ya citadas, nos parece de absoluta necesidad dedicar á tan interesante objeto un capítulo que no podríamos omitir sino dejando en nuestra historia un vacío de cuatro siglos. Por otra parte, estas tres especies de derecho fueron la única fuente de la jurisprudencia romana desde el establecimiento de las leyes de las Doce Tablas hasta los tiempos del Emperador Justi-

niano; á ellas se acomodaron siempre las decisiones judiciales, y á ellas son tambien referentes las consultas y sentencias que despues han entrado por mucho en la formacion de los modernos códigos civiles.

Y como en esta série de disposiciones legales, incoherentes entre sí, y que no guardan sistema conocido, sea indispensable una clasificacion, asi para dar al lector algunos intervalos de descanso, como para seguir el orden cronológico, que nos parece preferible bajo todos conceptos al de las materias sobre que las mismas leyes versaron, adoptaremos la que entre todas nos parece mas conducente al objeto propuesto, examinando con separacion en cada siglo el espíritu y las tendencias de las leyes que en él se promulgaron.

Habíase anunciado el siglo IV de la era romana inaugurando grandes reformas legales: cuatro años antes de su venida las solicitaba el pueblo con ansia para reprimir con ellas el poder arbitrario de los patricios, y otros tantos despues trabajó incesantemente hasta que consiguió verlas realizadas. En efecto, en el año 303 aparecieron las leyes de las Doce Tablas. Pero el anheloso afán con que la plebe deseaba elevarse sobre la nobleza ó compartir con ella, cuando menos, los honores y dignidades, no podia satisfacerse con un código en que los patricios, sus autores, habian atendido con particular afeccion á los intereses de su clase: hacíase necesario á sus ojos remediar con una nueva legisla-

cion las faltas de que aquella adolecia, y robustecer á la sombra de nuevas leyes sus continuas y desmedidas exigencias. Por eso vemos en los principios de este siglo tantas leyes animadas de este espíritu de rivalidad, y con una marcada tendencia á conquistar el poder. Asi la ley *Valeria*, dada el año 304, previno que no pudiese instituirse magistrado alguno de cuyos decretos no fuese dado apelar á la superior decision del pueblo: en el mismo año se renovó esta disposicion por la ley *Duilia*, imponiendo ademas la pena de muerte al que dejase al pueblo sin sus tribunos: en el 305 se dió la *Trebonia Tribunitia*, con el objeto de evitar que los patricios fuesen nombrados Tribunos de la plebe: en el mismo año fué promulgada la *Horatia*, ordenando que los plebiscitos ó decisiones del pueblo reunido en tribus obligasen á todos los ciudadanos sin distincion alguna; en el 309 apareció la *Canuleia*, permitiendo los enlaces entre los patricios y plebeyos contra lo dispuesto en las leyes de las Doce Tablas; y por último, en el 383 la *Sextia* dispuso que uno de los Cónsules fuese siempre sacado de entre los individuos de la plebe. Omitimos hacer mencion de muchas otras promulgadas durante este siglo, de las cuales todas aquellas que tienen en la historia alguna importancia, no llevaban mas objeto que el que dejamos insinuado.

Este espíritu de oposicion, que subsistia aún en toda su fuerza á principios del siglo V, llegó á acre-

centarse de tal suerte con el trascurso de algunos años, que llegadas las cosas á uno de esos extremos en que de dos partidos ha de sobreponerse necesariamente el uno al otro, vino á conseguir el popular una victoria señalada sobre su contrario. La ley *Horatia* del año 305 declaraba terminantemente que todo el pueblo romano estuviese obligado á la obediencia de los plebiscitos sin distincion alguna; y tratando los patricios de eludir su observancia en varias ocasiones bajo el pretesto de que su clase no se consideraba comprendida en la palabra *pueblo*, el dictador Quinto Publilio hubo de restablecer la misma ley en el año 415, sustituyendo á aquella palabra la de *Quirites*, que no dejaba á los patricios motivo ni pretesto alguno con que eximirse de su cumplimiento. Nuevas discordias dieron entonces lugar á que se intentase por segunda vez hacer efímera la disposicion de la ley *Horatia*; pero la *Hortensia*, dada oportunamente por el dictador de este nombre, restableció en su fuerza y vigor la *Horatia* y *Publilia*, sin que despues de esta terminante disposicion fuese necesario dictar nuevas leyes sobre este asunto. El poder popular consiguió, pues, definitivamente que sus leyes (*plebiscita*) fuesen iguales en autoridad á las que en tiempo de la Monarquía se hacian á propuesta de un magistrado mayor y precediéndoles la aprobacion de la asamblea senatorial (*leges*).

Una prueba de que el espíritu de partido era aun,

como lo fué por mucho tiempo, el que produjo las mas de las leyes que se promulgaron en este siglo, es que en ellas vemos palpitantes los conatos del pueblo por hacerse partícipe de todas las dignidades y cargos públicos que no habia obtenido hasta entonces. Asi, la ley *Genutia de Consulibus* del año 411 permite que los dos Cónsules sean plebeyos: la *Ogulnia tribunitia* del 453 manda comunicar con la plebe las dignidades pontificia y augural, que hasta entonces estaban reservadas á los patricios, y de las cuales sacaban un inmenso partido en apoyo de sus miras, oponiendo á las pretensiones del pueblo la voluntad de los dioses interpretada por ellos; al propio tiempo que las leyes *Valeria de provocatione* del año 453, y *Mænia* del 467, no hacen mas que renovar lo ya dispuesto en la *Valeria* de 304 y *Publilia* de 415, todas altamente populares.

Es cierto que vemos en esta época algunas disposiciones legales que tenian por objeto aminorar ó cortar de raiz las usuras, como la *Genutia de fœnore* del año 412 (1) y la *Petelia Papiria* dada en el 429 (2), á mas de otra del año 407, de autor incierto, que re-

(1) Prohibió absolutamente dar á usura.

(2) Prohibia aprisionar ó encadenar á los deudores y entregarlos á sus acreedores, á menos que se tratara de los sujetos á *noxæ*, sancionando el benéfico principio de que los bienes, y no las personas, responden de las deudas. Esta ley quiso po-

fiere Martini. Y no lo es menos que otra porcion de las leyes promulgadas en este siglo se ocupaban de las fianzas, promesas y estipulaciones, como la *Corne-
lia*, *Ticia* y *Publicia*, que tuvieron lugar á fines del mismo. Pero esto no hace mas que confirmar lo que al principio del párrafo anterior dejamos sentado; porque viéndose precisados los patricios á obedecer los plebiscitos con arreglo á las leyes *Horatia* y *Pu-
blilia*, encontraron un nuevo medio de sobreponerse á los plebeyos, y una ocasion favorable para eludir aquellas, en las deudas que estos habian contraido y en sus crecidas usuras. De aquí que, siendo éste el blanco de sus ataques, la legislacion del pueblo, que siempre era el sentimiento de su oposicion, versase necesariamente sobre aquellos objetos que entonces le ofrecian mayor interés.

No pudiéramos hacer observaciones análogas con relacion al siglo VI. Si examinamos las leyes que en él aparecen mas notables, las encontraremos dirigidas á objetos muy diversos, independientes los mas de las cuestiones de gobierno. Asi, las necesidades políticas dan origen á la ley *Æbutia* del año

ner el derecho de los acreedores en armonía con los privilegios del quiritario y de ciudad, cortando de raiz la causa que habia producido y podia producir de nuevo sediciones y turbulencias.

520 (1), derogando algunas de las disposiciones contenidas en las Doce Tablas; á la *Oppia*, del año 529 (2) con objeto de disminuir el esceseivo lujo de las mugeres: á la *Bæbia* del 571 (3), sobre la creacion de nuevos pretores: á la *Claudia de sociis*, del 576 (4), con el fin de evitar los fraudes usados hasta entonces para obtener el derecho de ciudadanía; y á las *Ælia* y *Fu-
fia* del 598, prohibiendo reunir los comicios con objeto legislativo en ciertos dias fastos que ella marca-
ba. Al comercio, la agricultura y la marina se refie-
ren la *Claudia* del 536 (5), la *Mamilia* del 388 (6), y la *Rhodia* (7), cuya fecha no consta fijamente. A

(1) Remitimos á nuestros lectores á lo dicho sobre esta ley en el capítulo anterior.

(2) Publicóse en medio del calor y de los gastos enormes de las guerras púnicas. Vedaba á las mugeres usar pendientes ó adornos de oro de mas de media onza, vestir telas costosas y de distintos colores, y gastar carruajes en Roma ó dentro de una milla de su circunferencia.

(3) Mandaba que se crearan anualmente cuatro pretores.

(4) Previno que regresaran á sus respectivas provincias los latinos y demas socios, despues de inscritos en el censo de poblacion por los censores Marco Claudio y Tito Quinto.

(5) Prohibió á los Senadores y á sus padres tener nave de porte mayor que el de 300 áncoras, que consideraba bastante para conducir los frutos de sus campos.

(6) Previno que se dejara entre los límites de los campos un espacio imprescriptible de 5 á 6 pies.

(7) Parece que contenia una ordenanza marítima; pero

ciertos delitos públicos y privados se dirijen las leyes *Scautinia* de 526 (1), *Cincia* de 550 (2), *Cornelia Bæbia* de 573 (3), y *Aquilia* del mismo año (4). Los gastos escesivos de los convites produjeron las leyes suntuarias, *Orquia* de 573 (5), y *Fannia* de 593 (6). Y las usucapiones y usuras dieron lugar á la ley *Atinia* de 557 (7) y la *Sempronia* de 561 (8).

hoy dia no se conoce de ella mas que un capítulo, que mandaba resarcir por los dueños de las mercancías salvadas al de las que se arrojasen al mar para alijar la nave en caso de tormenta.

(1) Castigaba el pecado nefando, imponiendo á los reos de este delito una gruesa multa, ó la pena de muerte, segun otros.

(2) Prohibia recibir don ó regalo por defender una causa. Procuróse con esta disposicion exonerar á los plebeyos de la imposicion con que los rábulas les estafaban á pretesto de verdaderos patronos. Contenia además otros preceptos relativos á las donaciones.

(3) Prohibia las recomendaciones y sobornos para obtener las magistraturas.

(4) Sobre esta ley remitimos al cursante al lib. IV, tit. III de las Recitaciones de Heineccio.

(5) Fijó el máximo de los que podian asistir como convidados á un banquete.

(6) Tasó en cien ases el gasto que cualquiera podia hacer en su mesa en los dias de juegos romanos ó saturnales.

(7) Declaraba no haber usucapion ó prescripcion de las cosas hurtadas.

(8) Mandaba que para los latinos y socios rigiese el mis-

Si al acercarnos al siglo VII de la fundacion de Roma intentásemos analizar las muchas y variadas disposiciones que durante él se dictaron, menester era, ó que dedicáramos á este único objeto un largo capítulo, ó que nos limitásemos á decir, como Tácito: *corruptissima republica plurimæ leges*. Diremos, no obstante, que así como en el siglo anterior hemos clasificado las leyes mas notables que en él se nos ofrecian, refiriéndolas á los objetos privilegiados de su atencion, así en el que ahora nos ocupa deberia hacerse una clasificacion análoga con respecto á las personas que las dictaron (1). Ni de otra suerte pudiera concebirse cómo á ciertas leyes propuestas en una parte de este siglo seguian otras diversas ó contrarias, las cuales á su vez eran derogadas por leyes posteriores, y así sucesivamente. Recorriéndolas, pues, bajo este aspecto, diremos que no fué el tribunado de Tiberio y Cayo Graco muy fecundo en disposiciones legales, porque su constante empeño se fijó en resucitar la ley *Licinia Sextia sobre division de los campos* con objeto de que la propiedad territorial llegase tambien á manos del pueblo (2); pero

mo derecho vigente sobre préstamos que debian observar los ciudadanos.

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 8.

(2) *Licinia Sextia de agrorum modo*. Prohibia poseer mas de quinientas yugadas de tierra, y un rebaño que escediera de cien cabezas de ganado mayor, ó quinientas de ganado menor.

Livio Druso, elegido por el Senado para hacer la oposicion al último de los Gracos, propuso é hizo llevar á cabo la *Livia de Decemviris* (1), *Livia Frumentaria* (2), y muchas otras menos notables. A Lucio Cornelio Sila se deben tambien muchas leyes denominadas *Cornelias*, y relativas á distintos objetos, como son, *de proscriptis, de injuriis, de provinciis, repetundarum, majestatis, agraria, sumptuaria*, y muchas mas, de las cuales algunas merecieron la calificacion de provechosas; pero otras, escesivamente favorables á la clase plebeya, y crueles sobremanera respecto del partido vencido, produjeron trastornos y males graves. Por último, Julio Cesar, que tantas ocasiones halló de saciar su ambicion de mando en la posicion influyente á que le elevó la fortuna, y cuyos talentos y amor á su pais correspondieron sin duda alguna á su elevada grandeza, nos ha dejado tambien como legislador varias disposiciones notables, entre ellas mas de treinta de alguna importancia, cuyo relato omitimos sin embargo, porque solo serviria para llenar la cabeza de nombres inútiles (3). A aquellos de nues-

(1) Ordenaba la creacion de Decemvros para medir los campos conquistados en Africa.

(2) Restableció la ley Sempronia, cuyo objeto era socorrer con trigo á la clase menesterosa.

(3) Entre ellas merecen llamar nuestra atencion la ley *Julia de civitate italica danda*, del año 663, de que nos ocuparemos con detencion en el capítulo siguiente, al tratar de la or-

tros lectores á quienes ocurra averiguar el contenido de alguna de ellas ó de cualesquiera otras leyes comprendidas en el periodo que este capítulo abraza, y de las cuales ascienden las mas notables á unas *cuatrocientas* por cálculo aproximado, será de mucha utilidad una obrita recientemente publicada, que lleva por título *Historia de las leyes, plebiscitos y senadosconsultos mas notables* (1), cuyo objeto es dar una ligera noticia de su contenido, con la fecha de su promulgacion y nombres de sus autores; y si desean mas pormenores sobre alguna de dichas leyes, podrán consultar á

ganizacion municipal de Italia y de las provincias: la *Julia agraria*, que mandaba distribuir ciertos terrenos entre veinte mil individuos de la plebe, y con la cual Julio Cesar y sus compañeros en el triunvirato se propusieron por único objeto granjearse un nuevo apoyo entre las masas indigentes del pueblo; y la *Julia de pecuniis creditis*, con el fin de disminuir una cuarta parte de las exorbitantes deudas de los plebeyos.

Promulgaronse tambien en el reinado de su sucesor Augusto algunas leyes notables. Lo fué entre ellas la *Julia de adulteriis*, por la eficacia que sus disposiciones llevaban consigo para el remedio de los males que se propuso atacar; y tambien la *Julia de successione hereditatum*, que impuso al pueblo romano una contribucion hasta entonces desconocida, y que forma época en la historia político-legal del imperio romano.

(1) Por D. Antonio de Puente y Franco y D. José Francisco Diaz. Madrid 1840.—Imprenta de Lalama.

Gravina (1), que dedica el libro tercero de su obra al examen de tan importante materia.

Hemos atribuido á la influencia de algunos hombres en los destinos de la República las variaciones que experimentó la legislación en este último siglo de su existencia; mas no por ello negaremos que las necesidades del país y las circunstancias particulares en que se encontraba la ciudad de Roma, fueron la causa fundamental de muchas leyes importantes. Conviene tener presente que si el siglo VI habia sido fecundo en guerras sangrientas sostenidas por largos años, estas llegaron á proporcionar tales conquistas á la República, que era ya en el VII siglo señora de dilatados imperios y remotas tierras, introduciéndose con estas adquisiciones en la capital del universo la opulencia, el lujo y los vicios, que siempre son consecuencia de las relaciones comerciales con pueblos industrioses y ricos. En particular la Grecia y el Asia, donde la molicie y las costumbres afeminadas corrompian á la milicia romana, contribuyeron no poco á introducir en ella este veneno, que circulando por sus venas la convirtió bien pronto en un cadáver; y Roma enseñó al mundo por segunda vez, que si un pueblo valiente y esforzado es capaz de acabar las mayores empresas, de arrostrar toda clase de peligros por enseñorearse sobre sus enemigos, y de es-

(1) *Joannis Vincentii Gravinae originum juris civilis libri tres.*

tender sus armas sobre la inmensidad de los mares y lo postrero de las tierras, es en tanto que conserve la severidad de sus costumbres y aparte de sí la letal ponzoña de los vicios, que son, por su índole corruptora, uno de los más poderosos elementos de destrucción de los Estados.

Las reflexiones que anteceden pueden explicarnos por qué en este siglo se dictaron leyes encaminadas á prohibir los gastos excesivos de los convites y fiestas, la venalidad de algunos funcionarios, y otros abusos.

Aunque los *senado-consultos* fueron en la época del imperio una de las más copiosas fuentes del derecho, no sucedió lo mismo durante la República, bajo la cual se registran pocas decisiones senatoriales que introdujesen novedad en la legislación civil. Por esta y algunas otras consideraciones se ha sostenido largo tiempo la opinion de que los *senado-consultos* no llegaron á constituir una fuente del derecho hasta los tiempos de Tiberio. Esta opinion se ha modificado desde mediados del siglo anterior; con cuyo motivo ha sido cuestion debatida entre los historiadores si los *senado-consultos* obtuvieron ó no fuerza legal durante la República. Es de notar que Ciceron enumera entre las fuentes del derecho á los *senado-consultos*, y los coloca ántes que los edictos; que lo mismo hace Pomponio, y que Teófilo asegura terminantemente habérseles dado por la ley Hortensia fuerza y carácter obligatorio al propio tiempo que se les

dió á los plebiscitos, lo cual confirma Dionisio de Halicarnaso, interpretando y explicando de este modo la expresada ley. Además, la *Tabula Heracleensis*, que pertenece á los tiempos de la República, los enumera como fuentes del derecho al lado de las *leges*; y aunque no podemos atribuir tanta fuerza á un texto de Ulpiano y á un pasaje de la Instituta de Justiniano que vemos citado en apoyo de la opinion afirmativa, porque pertenecen á los últimos tiempos del imperio y la duda sólo se refiere á la validez de los plebiscitos durante la república, nos parece bastante lo dicho para poder deducir en consecuencia que es esta opinion la más aceptable (1). Así, pues,

(1) Creemos deber dar en este lugar noticia detallada de la manera cómo se hacian las leyes en Roma en tiempo de la República, punto curioso é interesante como todo lo que se relaciona con las instituciones de aquel pueblo.

A los magistrados mayores tocaba proponer la ley, para cuya redaccion se consultaba á las personas versadas en los antiguos usos, que merecian gran respeto.

Llamábase *ley* á la resolucion tomada por el pueblo romano á propuesta de un magistrado del orden senatorio; y *plebiscito* á lo que el pueblo establecia á propuesta de un magistrado del orden plebeyo. Más arriba hemos dicho que desde cierta época en adelante los plebiscitos tuvieron la misma fuerza que las leyes.

Escrita la ley, se comunicaba al Senado, sin cuya autorizacion previa no podian convocarse los comicios en los primeros tiempos; pero como la alta Cámara solia resistir, con harta justicia y razon muchas veces, en otras quizá con gra-

prescindiendo en este momento de señalar el periodo en que empezaron á adquirir fuerza legal, es indudable que los senadosconsultos llegaron á alcanzarla; y basta tener en cuenta para convencernos de ello, que el Senado era una asamblea mas antigua, mas ar-

ve daño público aquel permiso, obligósele el año 415 de la era romana á autorizar las leyes que hubiesen de votarse en las asambleas centuriadas. Si el senado todo, ó su mayoría, aprobaba voluntariamente el proyecto presentado, aparecia éste con el pase favorable de un senadoconsulto, que aumentaba realmente las probabilidades de buena acogida en los sufragios; mas si lo hacia compelido en virtud de lo mandado en las leyes Publilia y Mænia, se decia que el proyecto iba sometido á la deliberacion popular *mediante autorizacion de los Padres*, (*auctoribus Patribus*); sello en verdad menos honroso que el de un senadoconsulto.

Procedíase en seguida á la promulgacion (*promulgatio*), que consistia en esponer la ley al exámen del pueblo por espacio de veintisiete dias (*trinundinum*), para que así pudieran todos instruirse de las ventajas é inconvenientes que ofreciera su adopcion, y asistiesen con opinion formada á los comicios, que por medio de un edicto se convocaban para despues del mismo *trinundino*.

Reunida la asamblea en el campo de Marte ó en el comicio, recitaba el proyecto un pregonero; y el que lo habia propuesto, ó por encargo suyo otro ciudadano de prestigio, hacia un discurso en elogio de la nueva ley, aconsejando su aprobacion. Este acto se llamaba aconsejar la adopcion de la ley (*suadere legem*), y el que pronunciaba el discurso tomaba el título

raigada, mas inherente á la constitucion del Estado que la de los plebeyos; que todos los magistrados supremos eran miembros de esta respetable asamblea, y que aun los tribunos solicitaron como un honor el sentarse entre los senadores y votar en su seno. De-

de autor de la ley (*auctor legis*). El tribuno de la plebe ó cualquier particular impugnaba entonces la nueva ley contestando al discurso anterior, lo cual se apellidaba disuadir la ley (*disuadere legem*).

Oidos los oradores y terminados tambien por los sacerdotes los ritos sagrados, pasábase á sortear los nombres de las curias, tribus ó centurias, segun el objeto y época de la ley, para saber por cuál debian comenzar los sufragios, ó á cuál de ellas cabia el título de privilegiada en el voto (*pererrogata*), á cuáles el de primeramente llamadas (*primo vocatæ*), que eran las que la suerte designaba inmediatamente despues de la privilegiada; y á cuáles el de llamadas por derecho (*jure vocatæ*), que eran las últimas que salian de la urna; sin embargo de que, conforme á lo dispuesto por Servio Tulio, votaban con preferencia las primeras clases.

Mientras se practicaban las esplicadas formalidades, podian estorbar la celebracion de la asamblea comicial los tribunos interponiendo su *veto*, los cónsules inhabilitando el dia, decretando suplicaciones ó ferias latinas, y los augures anunciando siniestros presagios observados en el cielo. Empero si no mediaba ninguno de estos obstáculos, que introducidos por razones de sábia política conservadora y no por puro respeto de prácticas supersticiosas, impedian ó al menos diferian irremisiblemente los comicios, se calificaban de justos y empeza-

bemos confesar, sin embargo, que no fueron muchos los senadosconsultos que obtuvieron fuerza legal por sí solos durante el gobierno republicano.

En cambio, la época del imperio nos ofrece un gran número de ellos en cada reinado, como tendre-

ba la votacion, incorporándose cada individuo á la tribu ó centuria respectiva, en obediencia á la invitacion que con la fórmula siguiente hacia el autor del proyecto: *si vobis videtur, discedite, quirites*; y reunidas ya las tribus ó centurias, empleaba para la rogacion de la ley el mismo funcionario su proponente, esta otra fórmula: *velitis jubeatis, quirites, hoc ita uti dixi, ita vos quirites rogo*; y escogiendo de entre la centuria privilegiada al individuo que le parecia mas predispuesto en favor del proyecto, y que por su prestigio fuese capaz de arrastrar en pos de sí al resto de sus compañeros, le pedia el voto, y seguian emitiendo los suyos los demas de aquella y de las otras tribus ó centurias, por el orden que marcaba la suerte ó el censo de Servio Tulio.

Dábanse los sufragios de viva voz en los tiempos primitivos, y despues de las leyes tabelarias por medio de papeletas ó cédulas, marcadas una con las letras *U. R.*, que quiere decir *uti rogas*, y otra con la *A.*, que significa *antiquo*: la primera espresaba la aprobacion y la segunda la desaprobacion. Estas cédulas se repartian á la entrada de los puentes por unos oficiales llamados distribuidores (*diribitores*), que lo ejecutaban á vista de otros denominados celadores (*custodes*). Cada tribu ó centuria tenia asignado su puente distinto y su distribuidor y celador, á fin de evitar toda confusion y fraude. Llegados uno á uno los ciudadanos al extremo de su respectivo puente, deposi-

mos ocasion de notar en los capítulos octavo, noveno y décimo de esta obra, siendo la causa que contribuyó á hacerlos mas frecuentes en el reinado de los emperadores la misma que hizo cesar las leyes y los plebiscitos á poco tiempo de morir la república. Los

taban en la urna aquella de las dos papeletas que fuese conforme á la opinion que sobre la nueva ley habian formado de antemano; y concluidos los votos, se pasaba al escrutinio de los de cada centuria separadamente, publicándose por el pregonero el resultado general. Cuando alguna vez no aparecia mayoría en ninguno de los dos sentidos, se omitia la opinion de la centuria, ó se anunciaba como favorable su voto si se trataba del crimen de perduelion, para cuyo único caso habia dispuesto otra ley que el sufragio dudoso se considerase absolutorio del reo. Hacian el escrutinio los celadores valiéndose de puntos: y de aqui es que Horacio en su Arte poética, vers. 343, toma los puntos por los mismos votos.

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci.

Seguia luego otro escrutinio general de las centurias, y de él salia definitivamente admitida la ley (*scita vel perlata*), ó desechada (*antiquata*). Confirmábasela con juramento, aprobábala el senado, y esculpida en una lámina de bronce, quedaba depositada en el erario, ó se la grababa en columnas que se fijaban en lugares públicos. Las leyes, finalmente, tomaban el nombre de los Cónsules bajo cuyo mando se establecian, y á veces el del magistrado que las habia propuesto, añadiéndoseles el dictado de la materia sobre que versaban.

últimos reflejos de este poder legislativo brillan aún bajo la dominacion de Julio Cesar y de Augusto, y en ellos es muy digna de llamar nuestra atencion la ley *Julia y Papia Popea*, cuyo contesto merece estudiarse detenidamente, por ser uno de los monumentos mas interesantes de la legislacion en esta época, y la ley mas notable de cuantas se dieron en los cuatro siglos que hemos analizado tan rápidamente (1).

Y como al fin de ellos y de la república que con

(1) El objeto de esta ley, que se promulgó el año 762 de la fundacion de Roma, fué aumentar la poblacion y reparar las pérdidas causadas por los desastres de la guerra civil. Concedia varias recompensas al matrimonio, é imponia penas y gravámenes al celibato. Desigualaba estraordinariamente los derechos de los célibes y de los casados, pues segun ella, los padres de familia que tenian tres hijos en Roma, cuatro en Italia y cinco en las provincias, estaban exentos de la tutela y gozaban de un derecho preferente para obtener los empleos y cargos públicos, al paso que los celibatarios solo podian adquirir herencias de sus mas próximos parientes, no percibiendo en ningun caso los legados por entero, porque se les descontaban ciertas cantidades, que eran aplicadas al fisco. A poco que se reflexione sobre las disposiciones de esta ley, y mas si se estudia con alguna detencion su testo mismo, podrá venirse en conocimiento de su grande importancia, tanto en la legislacion como en la política del imperio romano.

ellos concluyó, dejaron de promulgarse las leyes y los plebiscitos cuya historia ha sido el objeto del presente capítulo, lo concluiremos advirtiéndolo á nuestros lectores que de esta materia no verán continuación alguna en los capítulos posteriores.



CAPITULO VI.

Organizacion política y civil de Roma.—Magistraturas que entraban á componerla.—Influencia de estas en la legislacion.

Aunque la historia legal de Roma en la época que corresponde á la república pudiera darse ya por terminada con el examen de las leyes, plebiscitos y senados-consultos esplicados en los capítulos anteriores, la constitucion política y civil de aquella ciudad, el modo con que se hallaban distribuidos en ella los poderes del Estado, y la clase de agentes y funcionarios encargados de dar cumplida ejecucion á las leyes, son asuntos de que siempre deberíamos habernos ocupado en este periodo, á no incurrir en una omision verdaderamente notable. Si á esta consideracion añadimos la mas importante todavía de que las magistraturas romanas formaron con sus edictos una especie de derecho no escrito, tan interesante en la historia como las leyes y los códigos y cuya observancia era de necesidad absoluta é imprescindible, no podremos menos de reconocer como muy útil el exámen de la organizacion política y civil de la re-

pública romana, que derramando nueva luz sobre las ideas emitidas en los anteriores capítulos, nos suministrará al propio tiempo curiosas noticias sobre el gobierno y la legislación de la ciudad eterna. Para ello examinaremos rápidamente la división y distribución de los poderes del Estado, procurando dar una idea de las modificaciones que cada uno de ellos experimentó desde la época de su establecimiento hasta la caída de la república.

Por los capítulos anteriores habremos venido en conocimiento, aun sin ocuparnos expreso de este asunto, de que el poder legislativo residía en el pueblo, cuyas decisiones sobre los proyectos que le eran propuestos, constituían las leyes fundamentales del Estado. Vimos también como esta facultad, radicada en todas las clases por la constitución política de Rómulo, quedó adjudicada á una sola por la reforma de Servio Tulio; y observamos además, que como esta última siguió gobernando la república después de la caída de la monarquía, uniendo á la prepotencia que ya había adquirido las facultades del monarca representadas por dos personas de su seno, ahogó é hizo enteramente nulos los derechos de la plebe. Pero más tarde un hombre principiando á elevarla, y el patriciado presentándole ocasiones favorables para que procurase sacudir su yugo, llegaron á hacerla fuerte y atrevida, poniéndola en disposición de reclamar y conseguir al fin el derecho de hacer las leyes, de que gozó en un principio. El poder legisla-

tivo volvió de nuevo en esta reacción á manos del pueblo: el prestigio del patriciado había quedado herido de muerte con la ley *Canuleja*, que permitía los enlaces entre nobles y plebeyos; y en el siglo quinto de la era romana vinieron ya á ser iguales en cuanto á su valimiento dos cosas que habían sido distintas por mucho tiempo; *leges et plebiscita* (1).

Pero el pueblo legislador era más que todo guerrero y supersticioso. Por eso mientras la ciudad está desierta porque los comicios se celebran en el campo, se mira ondear el estandarte pátrio protegido por un destacamento formado sobre el monte Janículo; y si repentinamente ha desaparecido la bandera á los ojos del pueblo, las centurias abandonan la asamblea legislativa, y ocupan cada una su posición militar, porque aquella es la señal de que los enemigos amenazan á la ciudad. Por eso los agüeros son

(1) Las diferencias que subsistieron aún entre las leyes y plebiscitos no afectaban en manera alguna la fuerza obligatoria de estos últimos. Reducíanse á las siguientes: 1.^a La ley era dada por todo el pueblo romano; y los plebiscitos solo por una parte, la plebe. 2.^a La ley tenía fuerza obligatoria en sí misma; y los plebiscitos la recibieron de las leyes Publilia y Hortensia. 3.^a La ley se hacía á propuesta de un magistrado del orden senatorio, como Cónsul, Dictador ó Censor; y los plebiscitos por la de un Tribuno del pueblo. 4.^a La ley se votaba en comicios por centurias, y algunas veces por curias; y los plebiscitos solo en las juntas por tribus.

consultados con respeto antes de procederse á la celebracion de los comicios, y estos no tienen efecto cuando sus decisiones no son favorables, porque la alta voluntad de los dioses ordena que no se delibere sobre la ley propuesta. Permítasenos indicar unos hechos, de los cuales si bien el primero no hará mas que servir de apéndice á las ideas que hemos espuesto en otro lugar acerca del carácter del pueblo romano, el segundo debe tenerse muy en cuenta cuando se trate de apreciar en su justo valor la verdadera soberanía de este pueblo.

Inmediatamente despues de la asamblea popular se presenta á nuestros ojos la asamblea senatorial ó el SENADO. Instituido en la época que ya conocemos, y fortalecido con el aumento de número que tuvo bajo el imperio de los reyes, abrazó hasta la época de los Tribunos todos los negocios de la administracion pública, escepto tres (1). Pero facil nos es concebir que desde que los Magistrados populares principiaron á reclamar para sus representados los derechos que competian á los patricios, su jurisdiccion debió disminuirse necesariamente; de suerte que, cual acontece á todas esas corporaciones ilustres que un dia fueron grandes en valimiento, y mas tarde, eclipsada su grandeza, solo conservan efímeros recuerdos de su antiguo poder, el Senado vino á ser

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 2.

por fin en su estado y atribuciones como un tribunal respetable, asi por los relevantes méritos de sus individuos, como por la madurez y sabiduría de sus acuerdos.

Era de su cargo la inspeccion superior del erario, el conocimiento de los maleficios y altos crímenes cometidos dentro de Italia, las relaciones con los paises extranjeros, y el nombramiento é instrucciones de sus Embajadores. Mantenía la correspondencia con los generales que estaban haciendo la guerra, y les concedía ó negaba los honores del triunfo segun la conducta que observaban en ella. Cuidaba además de todo lo relativo á la religion, é investía á los cónsules de un poder extraordinario cuando algun peligro inminente podia turbar la tranquilidad del Estado.

Llegamos ya á las *magistraturas*, bajo cuyo nombre comprendian los romanos todos los funcionarios públicos encargados de llevar á ejecucion los poderes radicados en el Senado y en el pueblo. Y es de notar que á escepcion de los CONSULES, establecidos á la caida del gobierno monárquico, y los CUESTORES, que existian ya bajo el imperio de los Reyes, todos los demás magistrados, asi ordinarios como extraordinarios, debieron su existencia á la lucha del poder de los patricios con el poder de los plebeyos.

Sin embargo, en medio de estas instituciones reconocemos una, que asi como en su objeto era grande y digna de un pueblo en que se se rinda homena-

ge á las virtudes, así también fué en su origen y primitiva creacion independiente de las cuestiones de partidos. Hablamos de la Censura. Los CENSORES, creados en el año 312 de la fundacion de Roma, se denominaron así porque fueron especialmente establecidos para cuidar del *censo*, que no se habia vuelto á formar en los diez y siete años de gobierno republicano anteriores á su creacion: pero teniendo á la vista los nombres de todos los ciudadanos del Estado, estos magistrados creyeron que no solo debian limitarse á cuidar de que los hombres de todas clases estuviesen sujetos al llamamiento de su patria cuando fuese necesario, sino que era además de su incumbencia vigilar sobre la conducta pública de todos, y con especialidad de aquellas personas que, si por su posicion elevada merecian mayor consideracion de parte del pueblo, estaban á su vez obligadas á fomentar con su buen ejemplo la práctica de las virtudes morales y civiles.

El primer magistrado *extraordinario* y también el de mayor autoridad que nos ofrece la historia de Roma, es el DICTADOR. Superior en poder á las mismas leyes, regia á su arbitrio los destinos de la nacion hasta que cesaba la causa de su nombramiento, habiendo depuesto este difícil cargo algunos nombrados, al sexto y al octavo día de su ejercicio (1). Después de los dictadores encontramos en el orden de

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 9.

los tiempos á los DECENVIROS, magistrados extraordinarios creados espresamente para la formacion de las Doce Tablas, cuyo poder duró solo dos años (1): y mencionaremos por último á los TRIBUNOS MILITARES, que establecidos por la primera vez el año 310 de la fundacion de Roma para reemplazar al Gobierno consular, fueron creados después en épocas posteriores, suspendiéndose durante su mando el poder y la autoridad de este último.

Omitiendo cuanto hace relacion á los CÓNSULES y á los TRIBUNOS DEL PUEBLO, por haber dicho lo bastante acerca de ellos en el capítulo tercero, nos ocuparemos ya del PRETOR, magistrado establecido por los patricios al mismo tiempo que facilitaban al pueblo el advenimiento al poder supremo del Estado en la dignidad de los Tribunos militares. Aunque al instituir los patricios esta magistratura llevaron una mira enteramente política, cual fue la de hacer exclusivo entre los individuos de su clase todo cuanto era concerniente á la administracion de justicia, su índole y naturaleza fue real y verdaderamente civil, no obstante que por su influencia en la legislacion ha sido objeto de que se han ocupado con interés los historiadores del derecho romano así antiguos como modernos, considerándola unos y otros de muy diversa manera al examinar las variaciones que sus edictos introdujeron en el derecho. Para ponernos al alcance

(1) V. el APÉNDICE PRIMERO, núm. 10.

de sus encontradas opiniones, daremos ante todo una idea de la posición del pretor en la República romana.

Como la legislación de este pueblo experimentó después de la promulgación de las Doce Tablas modificaciones continuas, producidas por nuevas leyes que derogaban las disposiciones de este código, ó por el derecho consuetudinario, cuyo efecto venia á ser el mismo en la práctica, era muy arriesgado para una autoridad judicial entrar á ejercer en este estado de cosas una jurisdicción muy extensa, y que no estando limitada por ninguna ley ni reglamento, hacia pesar una inmensa responsabilidad sobre la persona á cuyo cargo se hallaba. Nada tan natural, por consiguiente, como que los Pretores, constituidos por su posición en este grave conflicto, tuviesen interés en fijar de un modo solemne, al entrar en el desempeño de su cargo, los principios y reglas que habian de observar en la administración de justicia durante el año de su ejercicio, poniéndose de antemano á cubierto de toda reclamación. Esta razón quizá, ó bien el que los administrados exigiesen tal garantía de parte de los pretores á fin de no quedar sujetos á la arbitrariedad de sus sentencias, fue causa de que al tomar aquellos posesión de su cargo, y después de jurar la fiel y estricta observancia de las leyes del estado, hiciesen fijar para noticia del público un *Edicto*, que contenia las reglas de su administración, hasta que llegando á adquirir este edicto mayor validez y un carácter enteramente legal, dió principio

á la especie de derecho que conocemos con el nombre de *jus prætorium*, *jus honorarium* et *viva vox juris civilis*.

Pero este edicto, que en realidad alteraba la legislación, presentando los medios de eludir algunas de sus disposiciones y modificando las mas de ellas, ¿fué una usurpación ilegal en que los Pretores se arrogaron facultades que no tenían, trastornando y empeorando el derecho escrito, ó un medio útil y salvable de acomodar la legislación desordenada y confusa á las necesidades del país, procurando que se mantuviese constantemente en armonía con las costumbres del pueblo? He aquí la cuestión que vemos debatida en todas las historias del derecho romano, y que resuelven de diversa manera los espositores antiguos y los escritores modernos. Aquellos no ven en la administración de los Pretores y en sus edictos mas que una serie no interrumpida de abusos y de excesos, á cuya sombra se trataba de alterar la legislación hasta en sus principios fundamentales, desviándose dichos magistrados de la línea de atribuciones que su posición les demarcaba. Y citan en prueba de su aserto las fuertes invectivas de Cicerón contra Verres, el senadoconsulto de 585 sobre la jurisdicción pretoriana (1), y la ley Cornelia,

(1) Mandaba que los pretores *ex edictis suis perpetuis jus dicerent*: es decir, que juzgasen conforme á su edicto, y no alterasen en gracia de unos y en perjuicio de otros las reglas de

publicada para que reprimir los abusos introducidos por esta (1).

Los escritores modernos han juzgado á los Pretores de muy diversa manera, llevando á nuestro modo de ver la mejor parte en esta interesante cuestion. Porque si atendemos á esas razones históricas en que casi todos los autores antiguos apoyan su dictamen, mal pudiéramos dejar de notar que el senadoconsulto de 585 y la ley Cornelia que lo confirmó, reconocieron la existencia y el valor del Edicto pretoriano; y que lejos de declamarse en ambas disposiciones contra su utilidad, fue su único objeto prohibir que se alterase su testo por los Pretores durante el año de su empleo, porque no deben cambiarse en gracia de unos y perjuicio de otros los principios generales sobre que descansa la administracion de justicia.

El mismo Justiniano, hablando seis siglos despues del edicto del Pretor, reconoce en él una fuente del derecho romano, y legitima las novedades que en la legislacion habia introducido, diciéndonos que su objeto era ayudar, suplir y corregir el derecho civil en obsequio á la pública utilidad (2). Y si por

administracion de justicia que al principiar el año habia fijado él mismo.

(1) Reprodujo la anterior disposicion.

(2) *Jus prætorium, adjuvandi, supplendi et corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam introductum est.*
(Pr. I. 1 instit. III. 9.)

otra parte recordamos que la legislacion romana, basada sobre unos principios *sui generis*, especiales y propios los mas de sola ella, se separaba en muchas de sus disposiciones de lo que nos enseñan los generales del derecho natural y de gentes, con los cuales estaba muchas veces en oposicion abierta, no podremos menos de considerar como muy noble la mision del Pretor, que valiéndose de medios ingeniosos, y procurando remediar con ellos tan grave mal, acomodaba el *strictum jus* de las leyes romanas á los principios generales de la legislacion natural, salvando cuidadosamente las apariencias y no manifestando jamás una contrariedad directa á las leyes escritas (1). De esta manera, dice un historiador moderno, la equidad, representada en el Pretor, iba forzando poco á poco al antiguo derecho civil á dividir con ella el imperio de la legalidad.

Para conseguir este objeto introdujeron los pretores muchas *actiones* nuevas; facilitaban los medios de destruir ó debilitar las opuestas, *exceptiones*, et *præscriptiones*; declaraban nulos algunos actos ya realizados, con las *restitutiones in integrum*; adjudici-

(1) Y prueba de ello es que, á pesar de conocer los vicios de la legislacion y la necesidad de su remedio, prefirieron corregirlos disimuladamente, apoyándose en el doble sentido de algunas palabras, á echar por tierra con sus disposiciones las que se contenian en la legislacion escrita.

caban las herencias bajo el nombre de *bonorum possessiones*; suponían algunas circunstancias imaginarias, que se decían *fictiones*; establecían los medios de conseguir la posesión civil de una cosa, *interdicta*; y la forma en que debían constituirse las fianzas ó *cautiones*. Todo su poder en la administración de justicia se explicaba con estas tres palabras; *do, dico, addico*. Tenía lugar la primera cuando daban la fórmula para el procedimiento de la acción civil ó criminal que era objeto de la demanda; y si también nombraban los jueces que en ella debían conocer, entonces *dabat actionem et iudices*. La segunda ocurría cuando pronunciaban la sentencia; *dicebat jus*. Y la tercera cuando adjudicaban las cosas ó bienes al que creían asistido de mayor derecho; *addicebat bona vel damna*.

Las diferencias que existían en Roma entre los ciudadanos y los extranjeros para el ejercicio de sus respectivos derechos, hizo necesaria la división de la pretura en dos funcionarios distintos, de los cuales el uno administraba justicia á los primeros, *Prætor urbanus*, y el otro entendía en los negocios y causas de los segundos, *Prætor peregrinus*. De esta manera las leyes aplicadas por el Pretor urbano en el ejercicio de sus funciones, eran las pertenecientes al *jus civile strictum*, es decir, al derecho esencialmente romano, en tanto que al pretor peregrino servían de norma las generales del *jus gentium*, no dando á esta palabra el valor que tiene para nosotros hoy día co-

mo *derecho de gentes*, sino en cuanto expresa la reunión de leyes cuya observancia era general en todas las naciones y pueblos que no estaban sujetos al régimen de los romanos. Después de esta primera alteración, el número de los pretores fue experimentando muchas otras en épocas posteriores. Las conquistas de Sicilia, Cerdeña y España hicieron necesaria la creación de uno más para cada una de estas provincias. En la época de Julio César había ya diez y seis pretores; en la del Triunvirato llegaron á setenta y siete; en la de Augusto quedaron reducidos á doce; y desde la fundación hasta la caída del imperio continuaron experimentando iguales alternativas.

Pero nunca alcanzó la dignidad pretoria mayor elevación y grandeza que cuando substituyó en el ejercicio de sus funciones á los *quæstores parricidii*, de que se hace mención en el código de las Doce Tablas, y eran los jueces que el pueblo nombraba para dirigir y sentenciar aquellas causas graves en que se trataba de la honra ó de la vida de los ciudadanos romanos. El año 604 de la fundación de Roma se pusieron á cargo de cuatro pretores estos procesos públicos, llamados, según Cicerón, *quæstiones perpetuæ*, que eran cuatro principalmente: la de soborno (*de repetundis*); la de intrigas en las pretensiones de empleos ó dignidades (*de ambitu*); la de lesa majestad ó crímenes de estado (*majestatis*); y la de dilapidación del erario público (*de peculatu*). En el siguiente año 672 se instituyeron, gobernando Sila,

otros dos Pretores para conocer en las causas de *falsis, sicariis et veneficis*, y otro para juzgar á los acusados de *parricidiis*.

Concluiremos esta noticia del Pretor y de sus funciones, advirtiéndole que su jurisdicción duraba un año, como antes dejamos indicado; que juzgaba los asuntos de gravedad en su mismo tribunal (*pro tribunali*), y decidía los de menor importancia en cualquiera otro sitio donde se hallase, en cuyo caso se decía *cognoscere de plano*. Y que en sus edictos se denominaba *caput tralatitium* todo lo que conservaba de los edictos anteriores, recibiendo el nombre de *caput novum* las disposiciones ó artículos establecidos á arbitrio del nuevo Pretor.

Los EDILES, así denominados á *cura ædium*, fueron instituidos para cuidar de lo relativo al aseo y limpieza de las calles, y aun de los edificios en su parte exterior, de la celebración de las exequias y gastos que se hicieran en ellas, así como de la venta de los esclavos y demás objetos de mercado público. Este cargo fue en su creación exclusivo de los plebeyos; pero los patricios, queriendo apropiárselo, instituyeron el año 687 otros nuevos Ediles, encargados de proporcionar al pueblo espectáculos y juegos, que recibieron la denominación de Ediles *curules*; epíteto que se aplicaba en general á todos aquellos magistrados patricios, que podían tomar asiento en el Senado en silla curul.

Los CUESTORES, así llamados *quia publicas pecu-*

nias conquirebant, eran los tesoreros del Erario público. En desempeño de su ministerio debían llevar una exacta cuenta y razón de las entradas y salidas de las rentas públicas; tenían en depósito los estandartes militares y los entregaban á los Cónsules cuando salían á campaña; cuidaban de dar alojamiento á los Embajadores extranjeros y de ofrecerles los presentes del Estado, y recibían de los generales victoriosos el juramento de ser cierto el parte remitido al Senado sobre el número de los muertos en el combate, sin cuyo requisito no se les concedían los honores del triunfo.

LOS TRIUNVIRI CAPITALES tenían á su cargo la custodia de las cárceles, y cuidaban de hacer ejecutar las sentencias que recaían en las causas de sus presos. LOS QUINQUE VIRI CIS ET ULTRA TIBERIM rondaban las calles por la noche, á fin de evitar los robos, los desórdenes y los incendios. LOS TRIUNVIRI MONETALES tenían á su cargo la fabricación y circulación de la moneda. LOS QUATORVIRI VIALES las calles y caminos públicos. Otros funcionarios de este género se conocían en Roma; pero de tan ínfima categoría, que no merecen mención especial en este lugar, ni importa su conocimiento para el estudio de la historia legal.

Aunque la organización municipal de Italia y de las provincias romanas nos es absolutamente desconocida en los primeros tiempos de la república, siendo las noticias más remotas que de ella tenemos las que comienzan á mediados del siglo VII, en cuya época

se promulgó la ley *Julia de civitate italica danda*, no queremos dejar de dar una sucinta noticia del régimen establecido en ellas después de la promulgación de la citada ley.

Las ciudades conquistadas, que se llamaban *municipios* ó *colonias*, según se les conservaban sus antiguos habitantes ó eran repobladas por otros nuevos, tenían sus comicios ó asamblea popular, su *curia*, que era equivalente al Senado romano, y sus magistrados, que eran nombrados en la misma forma que los de la ciudad de Roma. Eran estos el *censor*, *ediles*, *quinquennalis*, *defensor* y varios otros; pero los cónsules se reservaban el conocimiento de las causas que no pasaban de cierta cantidad determinada. Estaban exentas de pagar contribuciones de toda especie, y podían disponer libremente de su propiedad, cuyo derecho se denominaba en ellas el *comertium* del suelo. Gozaban además de la facultad de gobernarse por leyes especiales, denominada *autonomía*, y esta prerrogativa, junta con la de nombrar por sí mismos sus magistrados, constituía su superioridad respecto de las prefecturas, que no disfrutaban de ninguna de estas preeminencias.

Entre el estado ó condición de estos municipios y el de los ciudadanos romanos denominados *cives*, se conocía una clase media, á que se daba el nombre de *latini*. Diez y ocho ciudades que se mantuvieron fieles y sumisas á la República durante la primera de las guerras púnicas, recibieron de esta en recom-

pensa el libre ejercicio de algunos derechos, como el del comercio de sus bienes, y el de *connubium*, que disfrutaban en igual grado que los *quirites* ó *cives romani*; pero extendidas con el tiempo estas distinciones á algunas ciudades, vinieron á constituir el *jus latinorum*, de que en las Instituciones se hace mención con mucha frecuencia, particularmente en el título de *libertinis* y algunos otros del tratado de personas.

Las provincias ó posesiones ultramarinas, bajo cuyo nombre se comprendían en los últimos tiempos de la República reinos enteros, como España, las Galias y la Bretaña en el imperio de Occidente, y en el de Oriente el Egipto y otros muchos territorios del Asia menor, estaban aún más destituidas de derechos que las ciudades itálicas, puesto que pagaban tributos al Erario de Roma, y al tiempo de su conquista quedaban derogadas sus leyes, rigiéndose en lo sucesivo por las que dictaba el gobierno de la capital. Un magistrado romano, denominado *proconsul* ó *proprætor*, y más tarde *præses provincia*, era la autoridad suprema que en ellas reemplazaba á los Reyes que las gobernaban antes de la conquista. Estos magistrados ejercían en las provincias la autoridad civil y militar; la recorrían toda personalmente en el espacio de un año, y conocían en las causas de más importancia que se suscitaban en ella, remitiendo las restantes á su cuestor ó lugartenientes.

CAPÍTULO VII.

Estado de la Jurisprudencia en esta época.—Sus progresos, vicisitudes é influencia en la legislación romana.

Si examinamos con alguna atención el sistema que los romanos observaban en la celebración de todos los actos públicos ó privados, siempre que los estimaban de algun interés ó que pudiesen tener alguna influencia en el orden político y en el estado civil del país, notaremos que ninguno se llevaba á cumplida ejecución sin que interviniesen en él ciertas fórmulas y se le solemnizase con determinadas ceremonias. Así, las leyes no se promulgaban jamás sin que les precediesen y acompañasen todos los requisitos que detenidamente expusimos en el capítulo quinto; y tanto en ellas como en los demás actos públicos de alguna importancia, era lo primero consultar los agüeros, á lo que seguían luégo ciertas acciones mudas, destinadas á significar el objeto principal y los accidentes del acto que se celebraba.

La vida civil de los romanos nos ofrece tantas ocasiones de comprobar este aserto, que difícilmente hallaremos un contrato ó un acto legal de cualquiera

especie, en que no se representase por algunas fórmulas ó signos visibles la idea que en su celebración iba envuelta. Por esta razón las ventas, aun cuando fuesen de hijos ó de esclavos, se hacían por medio de una balanza, y colocando una moneda en uno de sus platillos, *per æs et libram*, suponiendo que en el otro se contenía el objeto vendido. La usucapion se interrumpía haciendo un surco con arado propio en el campo usucapido. En la celebración de las nupcias se presentaba el fuego y el agua, para indicar que el feto necesita tener la fuerza y robustez del padre, y recibir la sustancia en el seno de la madre. El hijo y el esclavo se manumitían dándoles una bofetada, y despidiéndolos como libres. A la esposa recién llegada á poder de su marido se le entregaban unas llaves, para significarle que estaban á su cuidado todos los objetos de la casa. Y á este tenor pudiéramos citar una multitud de ejemplos de diferente género, en los cuales veríamos que estas señales llegaron á dar nombre á los contratos en algunas ocasiones, como sucedió en el de mandato, *à manus datione*, y en el de prenda (*pignus*), *à pugno comprimendo*.

Todas estas fórmulas y ceremonias, cuya oportunidad no negaremos al considerar que un pueblo en estado de barbarie y en la infancia de su civilización nada respeta tanto ni guarda tan impreso en su mente como aquello que, hiriendo en alguna manera sus sentidos, le representa vivas y corpóreas las entidades morales que su entendimiento no alcanza á

penetrar, son ademas un arma muy poderosa en manos de los que le gobiernan, como á todos es dable concebir; puesto que la razon del pueblo, perdiendo de esta manera su libertad, se constituye esclava de ciertas fórmulas, que porque saben tocar á sus sentidos personificándose en seres materiales, disponen á su antojo de la voluntad y de los sentimientos de los que así son conmovidos. No debemos por lo tanto estrañar que donde quiera que el patriciado romano hallase los medios de sujetar á su albedrío al inmenso número de sus clientes, los aprovechase como favorables al objeto que constantemente se propuso; y si la concision con que estaban redactadas las leyes de las Doce Tablas, no dejando conocer á la generalidad de los ciudadanos el modo como debian ventilar en juicio sus derechos, dejaba campo abierto á los jurisconsultos patricios para que, enseñándoles el modo de hacerlo en los diversos casos que pudiesen ocurrirles, los constituyesen respecto de ellos en una nueva dependencia, nada hallaremos de estraño en la invencion de tantas y tan variadas fórmulas y en el constante empeño de tener oculto este conocimiento á los ojos del pueblo.

Porque si bien es cierto que en interpretar las leyes contenidas en el código de las Doce Tablas y en explicar la manera como habian de deducirse en juicio las acciones que á cada uno competian, acaso no se llevó en un principio mas objeto que el de uniformar los procedimientos judiciales, lo es asimismo que

esta ciencia, introducida en un principio en pro de los clientes, vino á convertirse bien pronto en provecho exclusivo de los patronos. Y esto nos parecerá aún mas natural, si reflexionamos que los patricios, ademas de hallarse constantemente avecindados en el pais y de poseer en él fortunas considerables, reunian en su órden todas las dignidades sacerdotales, y que por consiguiente se encontraban entre ellos todos esos conocimientos que mas adelante tomaron el nombre de instruccion y de ciencia. Si á esta consideracion añadimos la de que el derecho estaba tan estrechamente enlazado con la religion, que los tribunos mismos, celosos de esparcir á manos llenas honores y dignidades en la plebe, respetaron su enlace constantemente, sin levantar nunca su voz en contra de él, ni pedir para sus protegidos la participacion en el conocimiento de esta ciencia, acabaremos de convencernos facilmente de que la jurisprudencia debió ser en sus primeros tiempos el mas pingüe patrimonio de los patricios.

El curso de los acontecimientos causó, sin embargo, una notable variacion en este punto. Aun prescindiendo de que la jurisprudencia á fines del siglo IV y principios del V cesó de estar tan íntimamente unida á la religion como en los dos anteriores, ocurrió tambien en este último la publicacion de toda la jurisprudencia formularia, que el siguiente acabó de difundir entre la plebe, sin que llegase á quedar oculto ninguno de sus misterios. En efecto, á mediados del

quinto siglo de la fundacion de Roma, fué cuando Cneo Flavio, que era escribiente de Apio Claudio el ciego, dió á luz dos libros divulgando todos estos secretos, de los cuales el uno contenia los *fasti*, es decir el catálogo ó calendario de los dias en que se podian intentar las acciones, con la lista de los festivos en que no era lícito hacerlo, y el otro esplicaba las *actiones legis*, que eran las fórmulas ó cifras particulares con que debia esponderse en juicio cada una de ellas.

Este importante descubrimiento, sobre cuya razon histórica no tenemos ninguna noticia muy exacta, y que hizo dar á este libro el título de *Jus civile Flavianum* en obsequio á su autor, trataron de inutilizarlo nuevamente los patricios con la introduccion de otras fórmulas mas oscuras que las anteriores, y cuyo secreto consistia en las cifras de su escritura. Pero en la época en que los plebeyos llegaron á ocupar el pontificado, y principalmente cuando obtuvo esta dignidad Tiberio Coruncano, las nuevas invenciones quedaron al alcance de todos los romanos. Este ademas enseñó públicamente el derecho, y el jurisconsulto Elio formó cuarenta y tres años despues (en 552) una coleccion de fórmulas que se llamó *jus civile Ælianum*.

Todos estos sucesos produjeron el gran desarrollo que la jurisprudencia experimentó á principios del siglo VI, y que fué aún mucho mayor en los siguientes. Entonces fué cuando apareció en Roma una clase particular de sabios que se denominaron jurisconsultos,

que daban lecciones á los que se dedicaban á la carrera del foro y facilitaban las instrucciones necesarias á los que recurrian á su ciencia. El ejercicio de su profesion consistia principalmente en estas cuatro cosas: *respondere*; dar dictámenes sobre los asuntos en que se les pedian: *scribere*; redactar las fórmulas de los contratos, obligaciones, testamentos y acciones, recibiendo el nombre de *leguleji* los que no sabian otra cosa más que esto: *cavere*; aconsejar á los que tenian que entablar alguna demanda ó proseguirla despues de intentada: *causas orare*; defender pleitos ó causas. Además los jurisconsultos escribian obras, algunas de las cuales se hicieron notables por su mérito hácia los últimos tiempos de la República; y todo ello contribuyó á que la jurisprudencia viniese á ser una de las fuentes del derecho, y á que se diese importancia á la ciencia de los jurisconsultos y á sus várias manifestaciones. Así, á las deducciones que hacian del texto de la ley, se llamaba *interpretatio*; á las discusiones públicas que se celebraban con motivo de los pleitos, *disputatio fori*; á los dictámenes en que contestaban á las consultas, *responsa prudentum*; y á los principios ó reglas recibidos y aprobados por todos, *receptæ sententiæ*.

Muchos son los jurisconsultos notables cuyos nombres figuran en este periodo. Ya hemos mencionado á Tiberio Coruncano, que floreció á principios del siglo VI, y á Elio, que á mediados del mismo

compiló una coleccion de fórmulas. Mencionaremos asimismo á Marco Porcio Caton, el antiguo, que vivió entre los años 559 y 605 de Roma, autor de los *Commentarii juris civilis* y *Responsa*; á Publio Mucio Escévola, cónsul el año 621; á Marco Junio Bruto, de quien habla Ciceron muchas veces; á Rutilio Rufo, que existió por los años 649; á Manilio, que vivia hácia el año 695, autor de los *Libri de jure civili* y las *Actiones rerum venalium*; á Quinto Mucio Escévola, padre é hijo; el primero cónsul el año 635; el segundo contemporáneo y amigo de Ciceron, y uno de los más célebres jurisconsultos de su época, que murió el año 671: finalmente, á Aquilio Galo, á Ciceron y á sus amigos, á Servio Sulpicio, el primer jurisconsulto de su época, y á Trebacio Testa y Ofilio. Estos últimos nombres serán el punto de enlace con los que veremos figurar en la época del Imperio, en pós de los cuales vendrán otros no ménos afamados.

Con los progresos de la jurisprudencia se generalizó en los tiempos á que nos referimos el uso de las *acciones de ley* y de los *actos legítimos*, de que hicimos mencion en el capítulo tercero. Llamábanse *acciones de ley* (*actiones legis*), así los medios legales con que se ventilaban los derechos ante los tribunales de justicia, como los diversos procedimientos que con motivo de ellos se seguian, y cuya validez dependia esencialmente de la observancia de las fórmulas. Igual nombre se daba á los actos de la jurisdiccion

voluntaria y de la contenciosa, y se diferenciaban de los denominados *actus legitimi*, así en que estos se celebraban por lo general sin la presentacion solemne ante el magistrado (*intra privatos parietes*), como en que su objeto era casi siempre llevar á ejecucion algun acto de jurisdiccion voluntaria, en que lejos de haber oposicion alguna, existia conformidad absoluta en la voluntad de las partes interesadas: tales eran la adopcion, la emancipacion, y algunos otros de esta especie: estos, sin embargo, tenian de comun con los primeros el que no admitian dia, condicion ni procurador, debiendo esplicarse en el acto, puramente y por los mismos litigantes.

Las *acciones legis* se hallaban divididas, segun Gajus, en cinco clases; se podia demandar en justicia ó proceder segun la ley (*lege agere*): 1.º *sacramento* (por el depósito ó consignacion judicial); 2.º *per judicis postulationem* (por la demanda solemne del juez); 3.º *per conditionem* (por la condicion); 4.º *per manus injectionem* (apoderándose de la cosa); y 5.º *per pignoris capionem* (poniendo la mano sobre una prenda). Pero así como en la variada aplicacion de estas clases las acciones de ley eran infinitas, así tambien podemos afirmar que la jurisprudencia romana en su parte formularia nos es absolutamente desconocida. Los *actus legitimi* introducidos por los jurisconsultos fueron tambien en número de cinco, segun algunos autores; pero otros los hacen llegar hasta ocho, que todos conocemos en las Instituciones, y que son los siguientes.

Mancipatio. El modo de comprar y vender las cosas *mancipi*. Asi se denominaban aquellas cosas preciosas, sobre las cuales se ejercia el derecho *quiritario*, como los hijos, los esclavos, los fundos itálicos, y las joyas y alhajas.

Cessio in jure. El modo de comprar y vender las cosas *nec Mancipi*: asi se llamaban las cosas menos preciosas, que se vendian por esta consideracion con ritos no tan solemnes.

Manumissio. El acto de dar la libertad á un esclavo.

Mancipatio. El acto de dar la libertad á un hijo.

Hæreditatis aditio et repudiatio. Los modos de adir y de repudiar una herencia.

Servi optio. El modo de sacarse por el legatario el legado de opcion. La palabra *servi* no es mas que un ejemplo de los muchos legados de opcion que podian dejarse.

Tutoris datio. La dacion de tutor: cuando á falta de testamentario y legítimo nombraba el magistrado el que debia encargarse de la tutela.

Acceptilatio. El modo de desatar las obligaciones, principalmente las que consistian en deudas.

No debemos omitir en este lugar una observacion que nos presenta demostrado por la historia lo que la razon por sí sola es bastante á comprender. Si la jurisprudencia romana no hubiese tenido por base otra legislacion que el *strictum jus* de las Doce Tablas, fácil nos es concebir que su estudio no habria sido

objeto de la atencion de algunos hombres eminentes, ni estos hubieran podido introducir con ella novedades tan importantes en el derecho, como teniendo otro campo mas vasto por donde estender su vuelo. Y en efecto, esta ciencia no se fué desarrollando sino á medida que el derecho civil romano iba perdiendo su primitiva unidad. Asi en los tiempos de Ciceron los jurisconsultos no leian el derecho pontificio, porque como no existia ya el fuerte vínculo que antes lo enlazaba con el derecho civil, se descuidaba siempre su estudio, alegando que habia caido enteramente en desuso. Por el contrario, los romanos en esta misma época admitian generalmente como justo todo lo que pasaba en las demas naciones civilizadas; y como los pueblos cuyas costumbres habian aprendido á conocer formaban para ellos el mundo entero, hacian marchar en una misma línea con el derecho civil (*jus civile*) los principios proclamados por leyes positivas, ó admitidos tácitamente por la costumbre y el uso entre estos diferentes pueblos, *leges et mores* (1).

Si teniendo en cuenta la confusion que esta diversidad de derechos podia introducir en la legislacion general de Roma, recordamos ademas el inmenso campo que los pretores habian presentado al talento de los jurisconsultos en unos edictos que minaban en sus cimientos la legislacion romana, y que servian de

(1) V. Hugo, §. 185.

norma para la administracion de justicia en union con las mismas leyes á las cuales contrariaban, enlazándose sin embargo en la apariencia estos opuestos principios por sutilezas á cual mas ingeniosas, no debemos estrañar ya que la jurisprudencia en los últimos tiempos de la República romana fuese una verdadera ciencia, digna del estudio y de la meditacion de hombres tan eminentes como lo fueron Mucio Escévola, Ciceron y Servio Sulpicio.

Mas adelante tendremos ocasion de recordar estos nombres, porque en ellos se marca el origen de ese inmenso desarrollo que la jurisprudencia tuvo hasta el tiempo de Alejandro Severo. Por lo que respecta á este lugar, persuadidos de que no por los jurisconsultos que citemos, sino por el conocimiento de sus obras y de la influencia que tuvieron en el derecho, es como puede tenerse una noticia útil, completa y exacta de todos ellos, nos abstendremos de insertar una lista de nombres, que los que deseen conocer y encomendar á su memoria encontrarán con mas ó menos estension en cuantos escritores antiguos y modernos se han ocupado de la historia del derecho romano.

Habiendo explicado en el capítulo anterior la primera fuente del derecho no escrito, que es el edicto pretoriano, y desenvuelto en el presente la segunda de ellas, ó sea la ciencia de los jurisconsultos, no podemos menos de observar que lo que en legislacion llamamos *costumbre* ó *derecho consuetudinario*, formó tambien en Roma una parte de su derecho no escri-

to, llegando á adquirir fuerza de ley y á ser respetados como tales algunos usos antiguos, bajo la denominacion de *majorum mores et consuetudines*. Este y no otro origen han tenido las leyes que disponian que las mugeres y esclavos no pudiesen obtener ningun cargo civil, que no fuesen válidas las donaciones entre marido y muger, y otras decisiones importantes, cuya procedencia de las costumbres pátrias hallamos demostrada en todos los espositores antiguos de la legislacion romana y de su historia.

Con esta observacion damos por terminado cuanto acerca de la última de ellas nos parece conveniente esponer á nuestros lectores dentro del segundo período de la historia romana, que se comprende bajo el nombre de *la República*. Un nuevo campo se descubre á nuestros ojos el acercarnos á la época del Imperio. En él los hechos son ya mas conocidos, se presentan á nuestra imaginacion bajo un orden diferente, y su mayor abundancia no nos permitirá tampoco ser tan prolijos en su examen individual. Nuestros lectores conocen ademas, y esta circunstancia nos escusa repetirlo, el método bajo el cual, presentando primero cuantas disposiciones notables contribuyeron desde los primitivos tiempos del imperio á la formacion de los códigos de Justiniano, vendrémos despues á describir sus vicisitudes y alternativas desde el siglo VI de la era cristiana hasta la época en que escribimos la presente obra.

IMPERIO.

CAPITULO VIII.

Vicisitudes de la legislacion desde el reinado de Augusto hasta la época de Alejandro Severo.

Al destruirse la monarquía romana cinco siglos antes de la época que ahora nos ocupa, contemplamos en la historia el espectáculo de un pueblo que, levantándose para echar por tierra una institucion sólidamente establecida y reemplazarla por otra mas estraña á sus costumbres y naturaleza, tuvo que experimentar grandes trastornos antes de ver consolidado de una manera estable su nuevo gobierno. Pero si desdoblamos los anales de Roma hasta llegar á los tiempos de la República, y en ellos examinamos cuidadosamente las causas de su caida, veremos como se representa en este mismo pueblo una escena enteramente diversa, y como, heridas de muerte sus instituciones fundamentales por acontecimientos inesperados é imprevistos, en vano los amantes del pais intentan contener una revolucion que les conduce á la

pérdida de su gobierno, de su libertad y de sus leyes. Un joven tan valiente como ambicioso, tan esforzado como audaz, sale de entre el estruendo de las armas para ocupar uno de los mas elevados puestos del Estado, y por primera vez en cerca de quinientos años sufrió Roma á un tirano bajo las insignias de un Cónsul, y principió á ver quebrantadas las formas de su gobierno republicano. Pero si Mario habia tiranizado á su patria aparentando defender la causa del pueblo y revestido de la dignidad consular, pronto debia reemplazarle un hombre desmesuradamente ambicioso y criminal por sistema, que apoyando las pretensiones de la nobleza y llegando á ser nombrado Dictador perpétuo, pondria en lista tres mil cabezas romanas, al mismo tiempo que condenaba millares de ellas á la proscripcion y al destierro, y heria de muerte la constitucion del Estado, aniquilando el poder de los tribunos.

Impotente Roma para salvarse á sí misma, puso su libertad en manos de Pompeyo; y este virtuoso general, cumpliendo la noble mision que habia recibido de su patria, reconoce de nuevo aquellos magistrados populares, trata de conciliarse su amistad, y se une con César, jóven patricio del partido de Mario. Desgraciadamente no podia ser duradera la union en el mando con un hombre que queria mas bien ser el primero en Algido que el segundo en Roma; y sucediendo á la desavenencia la guerra abierta, Pompeyo sucumbe en las llanuras de Farsalia, y poco despues

César derramó lágrimas sobre su cabeza teñida en sangre en las playas del Egipto.

Tan dispuesto creyó el afortunado vencedor al pueblo romano para recibir y sancionar la tiranía, tan avezado le hallaba ya en los últimos tiempos á ser esclavo, que nada creyó mas fácil que trocar la república en imperio, ocupando de nuevo el trono. Pero como en Roma no se habian estinguido aun las generaciones de Bruto, de Régulo y de Caton, el primer ensayo de esta especie debia costar la vida al que osara intentarlo. Por eso César fue asesinado en el momento en que debia llamarse Emperador de Roma; y la historia nos presenta en su muerte un hecho muy notable, que á pesar de ser contrario á la marcha de los acontecimientos, no fue bastante á detenerla: á la manera que ninguna escepcion destruye la fuerza de una regla general.

Y en prueba de esta verdad, ¿qué fue lo que hizo Roma despues del asesinato de Julio Cesar? Oponerse por medio de Ciceron y del Senado á las pretensiones de Octavio y Antonio, y permitirles sin embargo que gobernasen la república en union con Lépido, formando un triunvirato (*triunviri reipublicæ constituendæ*). Cuestion de números en la que, como en la época de Pompeyo, debian los asociados en el gobierno reducirse por fin á uno solo. El tiempo enseñó bien pronto que no podia menos de tener lugar un desenlace semejante, porque aniquilado y abatido el que contaba con menos valía, como antes habia sucedido á Craso

con César y Pompeyo, muy luégo se desvaneció el obstáculo que en la persona de Lépido hallaban las miras interesadas de Octavio y de su rival Antonio. Los mares del Egipto fueron despues para el Imperio romano la segunda Farsalia; y la batalla de Accio decidió en favor del heredero de Julio César el derecho de gobernar al mundo. Demasiado conocida es la historia de las gestiones y ruegos del Senado para que Augusto se encargase del gobierno supremo, que aparentaba rehusar, y que aceptó por diez años, repitiéndose igual escena al espirar este plazo. El hecho es que la alta gobernacion del Estado quedó desde entónces en manos de Augusto, y radicalmente cambiada por este acto la constitucion del pueblo romano.

Y no fueron la usurpacion ó la violencia los medios por los cuales obtuvo Augusto este poder, de que más adelante disfrutaron sus sucesores, puesto que le fué conferido en virtud del sufragio popular, consignado en el célebre documento denominado *Lex regia*. No podemos ménos de manifestar, al tocar este punto, que desgraciadamente nada se sabe de cierto sobre el origen y naturaleza de esta decision legal, de la que recibian los Emperadores la potestad que más adelante ejercieron. Hablando de ella en su *Historia* el jurisconsulto Heinecio, se inclina á creer que fué una reunion de todos los senado-consultos en que se concedieron á Augusto honores y privilegios, para lo cual alega razones fundadas principalmente en

pasajes de escritores antiguos. Pero Hugo rechaza semejante doctrina, porque, según otros autores notables, entre los cuales se cuenta Gajus, y según la misma Instituta de Justiniano, la *Lex regia* era una verdadera ley, así reconocida y denominada expresamente, y en ella se fundó este Emperador para justificar las alteraciones que introdujo en el derecho. Al recordar, no obstante, que Sila fué investido de una autoridad igual en época anterior, y deducir, en consecuencia, que el origen de esta ley debería retrotraerse á aquella época, abandona esta cuestión por oscura (1).

De cualquier modo que sea, revestido Augusto por un acto legal, sea el que fuese, del carácter de Rey, acabó de consolidar una autoridad que por grados había ido adquiriendo en los seis años de consulado que ejerció en Roma después de quedar libre de su rival Antonio en la batalla de Accio. Desde esta época la legislación romana, de cuyas vicisitudes y progresos vamos á ocuparnos, empezó á ser, como más conforme á la Constitución del Imperio, ménos inmediatamente derivada del sufragio popular, al que vinieron á sustituir el Emperador y el Senado,

(1) Los Sres. Navarro Zamorano, Lara y Alvaro de Zaira dicen que en ninguna parte se encuentran trazas de una ley general que crease un poder soberano en favor de los Emperadores, y tachan de invención el calificativo de *régia*. Lo consignamos como una opinión, sin darle ni quitarle por nuestra parte fuerza alguna.

si bien semejante variación no se manifestaba abiertamente, ni se sancionó por una medida gubernativa, como en tiempo de Tiberio.

Comenzando por el reinado de Augusto, encontraremos en él varias leyes antiguas renovadas con su sanción, ó recibiendo con ella la fuerza obligatoria que hasta entonces no habían adquirido, como asimismo otras disposiciones promulgadas de nuevo, algunos senadesconsultos, y varias constituciones ó edictos suyos. A las primeras pertenecen: la ley *Plautia*, que despojaba al poseedor de las cosas adquiridas por la fuerza; la *Julia repetundarum*, que prohibía la posesión de aquello que se había alcanzado por medio de concusiones y prevaricaciones, y que se dirigió especialmente á las provincias; la *Scribonia viaria*, sobre la usurpación de servidumbres; y las célebres leyes *Julia de adulteriis*, ó *de fundo dotali*, y *Papia Poppea*, de las que en otro lugar hiciémos ya mención especial. Entre las segundas se cuentan: la ley *Ælia Sentia*, que prohibía á todo acreedor insolvente y á los menores de veinte años manumitir sus esclavos sin justa causa, reconocida y aprobada por un consejo. La *Furia Caninia*, que proporcionaba el número de manumisiones por testamento al de los esclavos que el testador poseyó durante su vida; la *Junia Velleja*, que permitía por primera vez instituir herederos á los hijos póstumos; y una de las denominadas *Juliae judiciariae*, que tuvieron por objeto arreglar los procedimientos, acortar los términos de

los juicios, y simplificar en un todo la jurisprudencia forense, cuya confusion necesitaba de un pronto y eficaz remedio.

A los senadosconsultos referimos: el *Silanianum*, notable en la historia del derecho civil, porque en él se esponia á algunos herederos á perder el derecho de suceder en las herencias que les eran deferidas por testamento (1); el *Statilianum*, prescribiendo esta querella dentro del término de cinco años; y el *Vellejanum*, declarando nula toda fianza prestada por una muger. Por último, entre las constituciones ó edictos de Augusto notaremos los que disponian que el hijo de familias soldado (*filius familias miles*) no pudiese ser desheredado por su padre, y que fuese nula la obligacion que prestase una muger á responder por los actos de su marido. Es sobre todo digno de llamar la atencion el que dió fuerza obligatoria á los codicilos y fideicomisos, que hasta entonces habian estado entregados á la buena fe de los herederos, en cuyas manos se encomendaban tales disposiciones testamentarias. La razon histórica de esta importante disposicion fue que Augusto mismo habia sido instituido heredero por Julio César en la forma fideicom-

(1) La razon de esta esposicion es porque disponia *ut si dominus à familia occisus diceretur, de ea, antequam hæres adeat, publica quæstio haberetur, et de sontibus sumeretur supplicium, nec prius tabulæ testamenti aperirentur; vel si quid contra factum fuerit, hæreditatem fiscus occuparet.*

saria, á la que desde entonces quiso dar un carácter legal y estrictamente obligatorio.

Antes de concluir la historia legal del reinado de Augusto, no queremos dejar desapercibidos tres hechos notables que en él observamos, y cuya influencia en la consolidacion del nuevo gobierno sabrán apreciar nuestros lectores. 1. Que aunque no despojó al pueblo en la apariencia de la facultad legal que hasta entonces habia ejercido, la redujo considerablemente, dejando á la asamblea popular el caracter de revisora ó correctora de sus disposiciones: *non omnia suo arbitrio sanciebat, sed plura etiam populo promulgabat, ut si quid ei minus placeret, emendaret.* 2.º Que conservando todas las magistraturas del Estado, cuyas dignidades estaban acumuladas en su persona, parecia mantener y respetar la antigua constitucion de Roma, cuando en realidad favorecia tan solo á sus miras particulares, teniendo en su mano la facultad de dar edictos como Tribuno, como Cónsul, como Pontífice y como Procónsul, en los ramos de la administracion pública que incumbian á cada uno de estos magistrados. Y 3.º que limitó la facultad *jure respondendi* á aquellos jurisconsultos cuyas doctrinas apoyaban la nueva forma de gobierno y las ideas políticas del Emperador, obligando al mismo tiempo á los jueces á respetar sus dictámenes como las únicas decisiones legítimas y valederas en derecho.

TIBERIO, sucesor de Augusto, hizo notable su reinado alterando la constitucion política de la ciudad

de Roma, puesto que traspasó al Senado la facultad de hacer las leyes, que hasta entonces habia radicado en el pueblo y en sus comicios: esta medida se dictó bajo el pretesto de obviar las inmensas dificultades que tan numerosa reunion llevaba consigo, y se redactó con especial cuidado para que no se deslizase en ella espresion alguna dirigida á privar abiertamente al pueblo del uso de este derecho. En asuntos civiles la legislacion de su época nos ofrece la ley *Junia Norbana* (1), que se ocupaba de los derechos de los siervos manumitidos; y la *Visellia*, que asimismo versaba sobre los excesos en las manumisiones. Tambien notaremos el senadoconsulto *Libonianum*, imponiendo la pena de la ley *Cornelia de falsis* al que otorgase ó autorizase á sabiendas un testamento falso; el *Persicianum*, estendiendo las penas establecidas para los celibatarios á los sexagenarios que en tan avanzada edad contraian matrimonio, por considerarlos inútiles para el fin á que se dirigian constantemente las leyes sobre nupcias, que era el aumento de la poblacion; Y el *Licicianum* y *Rubellia-*

(1) La ley *Julia Norbana* se ocupaba de los esclavos que habian sido manumitidos con la obligacion de continuar prestando servicios á su patrono. Estos esclavos obtenian el título de Latinos, con algunas restricciones en cuanto á los derechos que competian á los de esta denominacion, entre ellas la que hacia relacion á la facultad de testar; y por esta razon se les daba el nombre de *Latini Juniani*.

num, aplicando la pena impuesta por la ley *Cornelia de falsis*, ya citada, á los que recibiesen dinero por prestar testimonios verdaderos ó falsos, hacer delaciones y otros actos de análoga naturaleza.

El reinado de CLAUDIO nos ofrece una ley de su nombre sobre la tutela de las mugeres, que arregló de una manera definitiva un punto de doctrina sobre el cual se habian dictado varias y distintas disposiciones en épocas anteriores. Estableció que la muger libre por nacimiento no estuviese en adelante bajo la tutela de sus inmediatos herederos, que por esta circunstancia tenian mayor interés en agravar el peso de su autoridad. Y entre los senadoconsultos de su tiempo encontramos: el *Largianum*, sobre la preferencia de los hijos del patrono que no hubiesen sido espresamente desheredados, á los herederos extraños en los bienes de un liberto constituido en la clase de *Latinus Junianus*; el *Claudianum*, sobre los honorarios de los abogados, viéndose precisadas las leyes á reconocer este interés, porque así lo exigia el estado de las cosas y el inmenso vuelo que habia tomado la jurisprudencia en los últimos tiempos de la república; el *Macedonianum*, sobre el dinero prestado á los hijos de familia; y otros dos *Claudianos*, uno sobre las nupcias de los sexagenarios, y otro sobre los derechos de patronato.

Por varias de sus constituciones dispuso: que en el caso de ocuparse los bienes de un padre de familias por sus deudas, se respetase siempre el peculio

profecticio de sus hijos: que se necesitase el consentimiento del curador en la arrogacion de un menor; y que el emperador se declaraba protector de los esclavos injustamente maltratados por sus amos. En favor de los pupilos, y por notar que los magistrados á quienes competia ponerlos en tutela eran algo omisos en el cumplimiento de su cargo, ordenó que los Cónsules se encargasen *extra ordinem* de nombrarles tutores.

En el reinado de su sucesor NERON hallamos cinco senadosconsultos muy dignos de notarse. El *Trebellianum*, mandando que las acciones contra los fideicomisos se dirigiesen siempre á la persona del heredero fideicomisario, y no del fiduciario, es decir, contra aquel á quien se dejaba el fideicomiso, y no contra el que se encargaba de entregarlo. El *Memmianum*, invalidando para los efectos civiles las donaciones simuladas. El *Calvisianum*, declarando de ningun valor las nupcias entre sexagenarios, en cuanto al marido pudieran haberle aprovechado para obtener herencias ó legados, y á la muger para recibir su dote. El *Neronianum*, por el cual se declaraba que todos los legados, cualquiera que fuese la fórmula con que se hubiesen redactado, eran tan válidos como si se hubiesen dejado *per damnationem*. Y otro, cuyo nombre no conocemos, sobre la forma exterior de las escrituras de testamento. Disponia que la primera y última de sus hojas quedasen siempre en blanco, con la firma del testador; y tambien ordenaba

en él respecto de los otros documentos públicos ó privados, que en el exterior se esplicase minuciosamente lo que en el interior se contenia, á fin de que en ningun caso hubiese necesidad de abrirlos, á menos que se quisiese probar que no se habia cometido ninguna infraccion de ley al estenderlos.

Los reinados de VESPASIANO, TITO y DOMICIANO, cuyos Emperadores son conocidos en la historia de Roma bajo el nombre de LOS FLAVIOS, ofrecen muy pocas disposiciones legales dignas de mencionarse. Dióse en la época del primero el senadoconsulto *Pegasianum*, estendiendo á los fideicomisos la disposicion de la ley *Falcidia* relativa á la *quarta*, asimilando de esta suerte el heredero por fideicomiso al legatario en una porcion de la herencia. De otro senadoconsulto, el *Vitrastianum*, habla tambien el juriconsulto Heinecio, diciéndonos que versaba sobre las manumisiones de los esclavos; y en su reinado se dispuso asimismo que el heredero pudiera ser obligado en algunos casos á adir ó repudiar la herencia sin el beneficio de la *quarta*. Conocemos ademas dos senadosconsultos *Plancianos*, uno disponiendo que fuesen nulos los fideicomisos dejados á personas incapaces, y otro estableciendo que el divorciado tuviese obligacion de reconocer como suyo el hijo que hubiese nacido dentro de los diez meses despues del divorcio. *Tito* reprodujo varias disposiciones antiguas, eximiendo á los soldados de toda formalidad para espresar su última voluntad. Y de la época de *Do-*

miciano nos queda el senadoconsulto *Junianum*, invalidando toda declaracion de libertad ó ingenuidad que los esclavos ó libertos prestasen falsamente acerca de sí propios, cuando fuese de acuerdo con sus dueños ó patronos.

En tiempo de NERVA hallamos una ley agraria y otras dos disposiciones legales, una haciendo extensivos á los ciudadanos sujetos á la patria potestad los beneficios concedidos á los testamentos de los militares; y otra permitiendo dejar legados á todas las ciudades que estuviesen bajo la dominacion de Roma.

Del reinado de TRAJANO es la ley *Vectibulici*, concediendo á los libertos de los municipios el derecho de ciudadanos romanos. El senadoconsulto *Rubrianum*, de su época, que disponia se declarasen libres por el Pretor los esclavos cuya libertad se encomendaba al heredero, siempre que hallándose éste ausente no se presentase á verificarlo, y que esta libertad se entendiese como dada directamente, fue modificado por el *Dasumianum*, que le siguió, y que dispuso se entendiese esta libertad dada *fideicomisariamente* siempre que el heredero se hubiese ausentado por justa causa (1). De su época son asimismo

(1) Entre la libertad dada directa y fideicomisariamente habia la inmensa diferencia de que aquella era la que se decia dada por el mismo testador, en cuyo caso no tenia patrono el liberto, y por consiguiente estaba libre de toda obligacion respecto del heredero; y la segunda era la que se encargaba dar

varias constituciones, disponiendo se respetase y conservase á los soldados la facultad de testar sin solemnidades; siendo válida la voluntad declarada sin ellas cuando morian militando bajo sus banderas. Hugo considera como uno de los monumentos legales mas notables en la antigüedad unas tablas de este mismo reinado, que contienen las disposiciones establecidas por el Emperador Trajano para asegurar alimentos á los hijos nacidos de padres libres (*tabulae alimentariae*.)

Muchos son los senadosconsultos y constituciones que de la época de ADRIANO nos citan los autores antiguos y modernos, aunque de su mayor parte no conozcamos los nombres. Sabemos que uno declaraba nula la libertad concedida á los esclavos con ánimo de defraudar á los acreedores (1). Otro concedia el derecho de ciudadanos romanos á los nacidos de un latino y una muger romana. Segun otros, la usucapion en calidad de heredero no estorbaba para intentar en su contra la accion de peticion de herencia. Declarábase por otro senadoconsulto ser válido el testamento de un padre, aunque el hijo sobre cuyo

al heredero mismo, en cuya consecuencia se consideraba á éste como patrono del liberto, y con derecho á exigirle todos los servicios que debia prestarle como tal.

(1) Cuando alguno tenia deudas de consideracion y no poseia mas bienes que sus esclavos, podian tener lugar estas manumisiones con ánimo de defraudar á los acreedores.

estado se disputaba probase la paternidad. Y aun citaremos otros dos, en virtud de los cuales se destinaban al fisco los fideicomisos dejados á los extranjeros, y se especificaba lo que el poseedor de una herencia podia ser obligado á restituir como perteneciente á la misma.

Sus edictos disponian que se dividiesen las deudas para su pago, cuando eran várias, entre los diversos fiadores de un mismo deudor, y que el heredero no fuese responsable de las contraidas oculta-mente por aquel á quien sucedia; disposicion notable, en que por primera vez se sustituyó un principio de eterna justicia á los contrarios de derecho estricto que en esta materia sancionaban las leyes romanas. Asimismo dispuso que los soldados vueltos á sus hogares pudiesen disponer de su peculio castrense del mismo modo que los que estaban en activo servicio.

Durante el reinado de ADRIANO tuvo lugar la publicacion del *Edicto perpétuo* por el pretor y jurisconsulto Salvio Juliano, el cual, trabajando mas detenidamente que sus antecesores en este ramo de la administracion pública, y deseando dar al edicto pretoriano una estabilidad que hasta entonces no habia alcanzado jamás, suprimió, corrigió y adicionó cuanto creyó conveniente al publicar el suyo, mereciendo su excelente trabajo una grande veneracion y un aprecio muy particular de parte del Emperador, que le dió mayor fuerza por medio de un senadoconsulto. Es sin embargo un grave error, en el que varios

escritores de nota han incurrido, el de asegurar que este Edicto contenia en sí una legislacion nueva ó un cuerpo completo de ella, como las Doce Tablas, y que, una vez promulgado, no fué lícito en lo sucesivo á los Pretores hacer en él alteracion alguna al comenzar el ejercicio de su cargo. Este equivocado concepto, que ha traído en pos de sí muchos otros, dando al *Edicto* mal denominado *perpétuo*, y al reinado de Adriano en que fué publicado, mayor importancia de la que tiene realmente en la historia legal, debe desaparecer ante la poderosa consideracion de que en las constituciones del Código, donde se citan con bastante frecuencia pasages del mismo edicto, se ven enteramente desfigurados y alterados á placer de los que promulgaron aquellas; no deteniéndonos en otras observaciones que se nos vienen á la mente acerca de este asunto, por no dejarnos llevar al intrincado laberinto de cuestiones que pudieran suscitarse sobre la naturaleza y el carácter peculiar del *Edicto perpétuo*.

En el reinado de ANTONINO PIO se dió el senadoconsulto *Tertullianum*, como continuacion á la ley *Julia* y *Papia Poppea*; en virtud de él, la madre que hubiese obtenido el *jus liberorum*, podria heredar á sus hijos *ab intestato*, aunque no estuviese unida á ellos con vínculos de consanguinidad. Este emperador hizo estensiva la arrogacion á los impúberes, proveyendo á la seguridad de sus intereses con la obligacion de la cuarta parte de sus bienes que en favor de